CONTRATO OCS Nº 0028/2024
CONTRATO SAP Nº 4400005780

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA**, com sede em SRTVS, qd. 701, Bloco O, Sala 548, Ed. Novo Centro Multiempresarial, Asa Sul, Brasília/D F, CEP 70340-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 07.094.346/0001-45, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 11/2023 - **BNDES**, autorizado pela Diretoria do BNDES, com base na IP ATI/DESET nº 09/2023, de 09/08/2023, conforme previsão orçamentária sob rubrica n° 3101700090, centro de custo nº BN00004000, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos das empresas Integrantes do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a prestação continuada de serviços de operação da infraestrutura de tecnologia da informação (TI) do BNDES, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2023 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O presente Contrato terá duração de 30 (trinta) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante aditivo, até o limite total de 60 (sessenta) meses.

Parágrafo Primeiro
O **CONTRATADO** deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do Gestor do Contrato, apresentar, por intermédio do seu Representante Legal, sua manifestação sobre a prorrogação do Contrato.

Parágrafo Segundo
Independente da notificação do parágrafo anterior, o **CONTRATADO** deverá comunicar ao Gestor seu interesse quanto à prorrogação do contrato até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual.

Parágrafo Terceiro
A formalização da prorrogação será efetuada por meio de aditivo epistolar, dispensando-se a assinatura do **CONTRATADO**

Parágrafo Quarto
Caso o **CONTRATADO** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
O **BNDES** convocará o **CONTRATADO** a comparecer à reunião preliminar. Nesta reunião o **BNDES** esclarecerá ao **CONTRATADO** todas as dúvidas relativas à execução do objeto, disponibilizando eventuais documentos necessários ao início dos trabalhos, observando-se o disposto no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Segundo
O **CONTRATADO** deverá dispor de cadastro de pessoal qualificado para proceder à substituição dos profissionais alocados na execução dos serviços, observado o disposto a seguir:

I. a substituição deverá ser realizada em até 20 (vinte) dias úteis;

II. o substituto deverá possuir perfil igual ou superior ao do profissional substituído;

III. o **CONTRATADO** deverá submeter ao **BNDES** um pedido de substituição, indicando o substituto e o profissional a ser substituído, bem como o período de substituição se for o caso. A este pedido deverá ser anexada a documentação que comprove o perfil profissional do substituto, nos termos do Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato;

IV. a substituição somente poderá ser realizada após a aprovação pelo **BNDES**;

V. aprovada a substituição, o **CONTRATADO** deverá apresentar os documentos necessários.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Único

O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do Plano de Implantação, dos serviços relativos ao período de transição e relativos à operação assistida através da Comissão de Recebimento, e os serviços relativos à operação plena, pelo gestor do contrato, mencionados na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 11.985.000,00 (onze milhões e novecentos e oitenta e cinco mil reais), conforme proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato;

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento mensalmente, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte, seguinte da prestação do serviço/fornecimento do bem.

Parágrafo Segundo

A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro

Nas hipóteses em que o recebimento definitivo ocorrer após a entrega do documento fiscal ou equivalente legal, o **BNDES** terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

Parágrafo Quarto

O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quinto

Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do **BNDES**, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do **BNDES** para devido registro de recebimento.

Parágrafo Sexto
O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;
V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VIII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente da **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF;
XIV. número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP); e
XV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Sétimo
Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Oitavo
O **CONTRATADO** deverá destacar no documento fiscal ou equivalente legal os valores relativos ao fornecimento de material equipamentos, vale-transporte e auxílio-alimentação, para que o **BNDES** possa proceder à retenção dos encargos previdenciários e demais tributos, atinentes a cada parcela, na forma determinada pela legislação e regulamentos administrativos aplicáveis.

Parágrafo Nono
O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja

estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Décimo
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade;

II. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado;

Parágrafo Décimo Primeiro
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Segundo
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Terceiro
O pagamento mensal pelo **BNDES** ocorrerá após a verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS pelo **CONTRATADO** relativas aos empregados do **CONTRATADO** que tenham participado da execução dos serviços, em especial, quanto:

a) ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

b) à concessão de férias remuneradas e ao pagamento do respectivo adicional;

c) à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

d) aos depósitos do FGTS; e

e) ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.

Parágrafo Décimo Quarto
Para possibilitar a verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, deverão ser apresentados ao **BNDES**, a respectiva documentação relativa à competência que está sendo faturada:

I. Comprovantes de adimplemento dos salários e benefícios, relativos ao mês faturado;

II. Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social – GFIP, acompanhada da respectiva Relação de Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP, relativos ao mês faturado; e

III. Demais documentos que se façam necessários para cumprimento das obrigações envolvidas.

Parágrafo Décimo Quinto
Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas (inclusive FGTS) e previdenciárias, o **BNDES** comunicará o fato ao **CONTRATADO** e poderá reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao da obrigação cujo adimplemento não tenha sido comprovado, até que a situação seja regularizada.

Parágrafo Décimo Sexto
Na hipótese do Parágrafo anterior, não sendo regularizada a situação no prazo de 15 (quinze) dias, o **BNDES**, sem prejuízo das penalidades cabíveis, inclusive a rescisão do contrato, poderá efetuar o pagamento das respectivas obrigações diretamente aos profissionais alocados à prestação de serviço, não configurando vínculo empregatício ou implicando em assunção de responsabilidades por quaisquer obrigações dele decorrentes entre o **BNDES** e os empregados do **CONTRATADO**. O sindicato representante da categoria dos trabalhadores será notificado para acompanhar o referido pagamento.

Parágrafo Décimo Sétimo
Na situação prevista no parágrafo anterior deve o **CONTRATADO** fornecer ao **BNDES** de imediato todas as informações e documentos necessários para a efetivação do pagamento direto.

Parágrafo Décimo Oitavo
Na impossibilidade de pagamento direto pelo **BNDES,** os valores retidos poderão ser depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, contribuições sociais e FGTS.

Parágrafo Décimo Nono
Os pagamentos efetuados pelo **BNDES** diretamente ou através da Justiça do Trabalho aos empregados do **CONTRATADO** equivalerá para todos os fins de direito à quitação, na exata medida dos pagamentos ou depósitos efetuados, às suas obrigações decorrentes do presente Contrato perante o **CONTRATADO.**

Parágrafo Vigésimo
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Vigésimo Primeiro
Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante repactuação, reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro
A repactuação de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerida pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 05/10/2023, data limite para a apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), ou da data do orçamento a que a proposta se referir, e os seguintes da data do fato gerador anterior, observando-se que:

I. no que tange aos custos decorrentes de mão de obra, determinados por norma coletiva de trabalho, será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir e como data do fato gerador anterior à data dos instrumentos coletivos mencionados vigentes à época da proposta ou da repactuação anterior, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e benefícios não previstos originariamente, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal ou norma coletiva de trabalho;

II. no que diz respeito aos insumos reajustados de acordo com os valores de mercado, o prazo mínimo de 12 (doze) meses para a realização da primeira repactuação de preços será contado da data limite para a apresentação da proposta (Anexo II do Contrato) e, para a realização das repactuações seguintes, o prazo será contado a partir do fato gerador da última repactuação;

III. caso o intervalo entre os fatos geradores seja inferior a 120 (cento e vinte) dias, os pedidos de repactuação poderão ser reunidos em um só procedimento, considerando-se o último fato gerador para a aplicação do inciso I do Parágrafo Quarto desta Cláusula

IV. a repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento dos custos;

V. o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data da formulação da proposta/orçamento e o momento do pedido de repactuação, contemplando os custos unitários envolvidos, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor contratual então vigente; e

VI. deverão ser apresentados os documentos comprobatórios do aumento de custo, tais como, norma coletiva de trabalho, indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência e tarifas públicas.

Parágrafo Segundo
O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 05/10/2023, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os

seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Serviços de Telecomunicações (IST) em relação aos 2 (dois) aparelhos telefônicos celulares (smartphones) solicitados como insumos, bem como o Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI) para os demais insumos de infraestrutura que constem da proposta, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Terceiro
A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO**, quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou da última repactuação e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou da última repactuação e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Quarto
Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quinto
O **CONTRATADO** deverá solicitar a repactuação, reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador da repactuação, da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da divulgação do índice, para solicitar a repactuação, reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador da repactuação e/ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a

prorrogação ou o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da divulgação do índice, para solicitar a repactuação ou o reajuste;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de repactuação, reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite a repactuação, reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito à repactuação, reajuste e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto
O registro do acordo ou convenção coletiva é um requisito para a concessão da repactuação correlata pelo **BNDES**, cumprindo ao **CONTRATADO**, na hipótese de celebração de convenção coletiva, notificar judicial ou extrajudicialmente o sindicato competente para a promoção do registro, caso este não o faça em prazo razoável, para que seja deferida a repactuação.

Parágrafo Sexto
Se o processo de repactuação, reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à manutenção da proposta do **CONTRATADO** como a condição mais vantajosa para o **BNDES**, podendo este:

I. realizar negociação de preços junto ao **CONTRATADO**, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após a repactuação, reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

II. rescindir o Contrato, mediante aviso prévio ao **CONTRATADO**, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no Inciso anterior.

Parágrafo Sétimo
Na ocorrência da hipótese prevista no Inciso II do Parágrafo anterior, o **CONTRATADO** fará jus à integralidade dos valores apurados no processo de repactuação, reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS
O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
A repactuação aludida na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL
O **CONTRATADO** prestará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, garantia contratual, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 599.250,00 (quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta reais), que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas quando da referida convocação;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

a.1) responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas ao **CONTRATADO**;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

a.1) renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro
O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo **CONTRATADO** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo
Havendo majoração do preço contratado, decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, fica dispensada a atualização da garantia, salvo se o valor da atualização for igual ou superior ao patamar referenciado no inciso II do artigo 91 do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
Nos demais casos que demandem a complementação ou renovação da garantia, tais como alteração do objeto (aditivo quantitativo ou qualitativo), prorrogação contratual, dentre outros, o **CONTRATADO** deverá providenciá-la no prazo estipulado pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
Sempre que o contrato for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, o **CONTRATADO** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe ao **CONTRATADO** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

Parágrafo Quinto
A garantia contratual deverá cobrir:
I. todas as obrigações decorrentes do objeto contratual, assim como eventuais danos decorrentes de seu descumprimento;
II. todas as obrigações relacionadas ao objeto principal, ainda que decorrentes de sua manutenção e/ou refazimento, bem como das medidas necessárias à prevenção ordinária de sinistros, prejuízos e danos em geral;
III. prejuízos decorrentes de atos de corrupção praticados sem participação dolosa do **BNDES** ou de seus representantes;
IV. prejuízos diretos causados ao **BNDES** decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do Contrato;
V. multas moratórias e/ou punitivas aplicadas pelo **BNDES** ao **CONTRATADO**;
VI. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pelo **CONTRATADO**, quando o objeto contratual demandar cessão de mão de obra com dedicação exclusiva.

Parágrafo Sexto
Em caso de prorrogação da vigência ou alteração do objeto contratual, o **CONTRATADO** deverá notificar a entidade fiadora/seguradora, conforme o caso, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da formalização do respectivo Instrumento Contratual.

Parágrafo Sétimo
Por se tratar de garantia contratual prestada em benefício de uma Estatal, caso os documentos de caução, fiança ou seguro façam referência à Lei nº 8.666/1993 e/ou à Lei nº 14.133/2021, aplicam-se as disposições respectivas da Lei nº 13.303/2016, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que venha a emitir em desacordo com a legislação aplicável.

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

X. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

X. apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

a) as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;

XI. orientar os profissionais alocados na execução dos serviços para que se comportem de forma cordial, e que estejam sempre dentro dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com os serviços;

XII. controlar a frequência, a assiduidade e a pontualidade dos empregados alocados na execução dos serviços, descontando do preço as faltas e os atrasos com base em relatório mensal de frequência;

XIII. fornecer uniformes a cada um dos empregados alocados na prestação dos serviços, sem quaisquer ônus para eles, observadas as especificações e quantidades previstas no item 16.6.3 do Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento;

XIV. zelar pela segurança dos profissionais alocados na execução dos serviços, responsabilizando-se por quaisquer acidentes, em serviço, de que venham a ser vítimas;

XV. Comprovar, mensalmente e a qualquer tempo por solicitação do BNDES, o pagamento dos salários, dos adicionais, das férias e do 13º salário dos profissionais através da apresentação ao BNDES, do comprovante de depósito;

XVI. fornecer, sempre que solicitado pelo **BNDES**, comprovação documental do conteúdo das informações apresentadas na planilha de custos e formação de preços, efetuando os ajustes necessários;

XVII. atender às solicitações do **BNDES** relativas à transição contratual entre o **CONTRATADO** e o seu sucessor na execução dos serviços, prestando todo o suporte, inclusive a capacitação dos profissionais de seu sucessor, a fim de que o objeto contratado não seja interrompido;

XVIII. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo o **CONTRATADO** ser instado a intervir no processo;

XIX. responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**;

XX. devolver, ao final do Contrato, os crachás de identificação fornecidos pelo **BNDES**;

XXI. responsabilizar-se pela investigação de antecedentes sociais dos profissionais alocados na execução dos serviços, podendo o **BNDES** exigir, a qualquer tempo, sua comprovação;

XXII. devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao

término da vigência deste Contrato;

XXIII. não efetuar a compilação reversa, montagem reversa ou engenharia reversa de qualquer programa aplicativo do BNDES ou de terceiros a que venha ter acesso por força do serviço.

XXIV. manter vínculo empregatício em regime CLT para todos os profissionais envolvidos na prestação dos serviços;

XXV. responder, em relação aos seus profissionais, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos, contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por este contrato, pelo Poder Público ou no instrumento coletivo da categoria;

XXVI. observar os salários de todas as categorias profissionais envolvidas na prestação do serviço, conforme os definidos por meio da legislação aplicável ou por meio do respectivo instrumento coletivo;

XXVII. não usar, copiar, duplicar ou de alguma outra forma reproduzir ou reter todas ou quaisquer informações do BNDES, exceto se autorizada previamente, por escrito, pelo BNDES.

XXVIII. manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais e demais informações, não tornadas públicas pelo BNDES, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, sendo vedada a divulgação das informações obtidas a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados;

XXIX. cumprir e obedecer a Política Corporativa de Segurança da Informação do BNDES;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DO CONTRATADO

O **CONTRATADO** deverá cumprir todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos profissionais designados para a prestação de serviço, observando, especialmente, as obrigações seguintes:

I. pagar os salários e demais verbas passadas diretamente ao profissional, por depósito na conta bancária do mesmo aberta pelo **CONTRATADO** para esse fim, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho, no prazo;

II. pagar os salários e os insumos dos profissionais alocados na execução dos serviços, de acordo com os valores indicados na planilha de custos e formação de preços;

III. observar as obrigações previstas na norma coletiva aplicável à categoria profissional do empregado, inclusive no que diz respeito a pisos salariais;

IV. cumprir as obrigações trabalhistas de acordo com os valores e especificações indicados na planilha de custos e formação de preços (contida na proposta – Anexo II deste Instrumento);

V. atender a legislação relativa à segurança e à medicina do trabalho, e em particular as Normas Regulamentadoras (NR) expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego;

VI. pagar antecipadamente, em parcela única mensal, os insumos referentes a vale-transporte e auxílio-alimentação.

Parágrafo Primeiro
Devem ser mantidos e atualizados pelo **CONTRATADO**, bem como exibidos por meio de cópias eletrônicas, sempre que solicitadas pelo **BNDES**, os registros, anotações e documentos que comprovem o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, tais como:

I. o contrato de trabalho, o regulamento interno da empresa, se houver, a norma coletiva aplicável à categoria profissional do empregado;

II. o registro do profissional e a carteira de trabalho e previdência social – CTPS devidamente assinada;

III. o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização das avaliações médicas (admissional, periódica, demissional e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de mudança de função) e exames complementares determinados pelo médico do trabalho;

IV. documento comprobatório do cadastramento do profissional no regime do PIS/PASEP;

V. documento comprobatório do pagamento das contribuições previdenciárias dos empregados e do empregador;

VI. cartão, ficha ou livro de ponto assinado pelo profissional, ou documento comprobatório do registro eletrônico de ponto, nos quais constem as horas trabalhadas normais e extraordinárias, se for o caso;

VII. recibo de concessão de aviso de férias, a ser dado 30 (trinta) dias antes do respectivo gozo;

VIII. documento comprobatório de depósito bancário na conta do profissional referente ao pagamento dos salários mensais e adicionais aplicáveis, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário (primeira e segunda parcelas);

IX. documento comprobatório de pagamento do salário-família, caso devido, por depósito bancário na conta do profissional, aberta nos termos do Inciso I do *caput* desta Cláusula;

X. documento comprobatório de opção e fornecimento de vale-transporte, quando for o caso;

XI. documento comprobatório de fornecimento de auxílio-alimentação;

XII. documento comprobatório de recolhimento das contribuições devidas aos sindicatos;

XIII. documento comprobatório de entrega e do conteúdo da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS);

XIV. documento que ateste o recebimento pelo profissional de equipamentos de proteção individual ou coletiva, se o serviço assim o exigir;

XV. documento comprobatório do recolhimento dos valores devidos ao FGTS nas respectivas contas vinculadas dos profissionais;

XVI. documento comprobatório da entrega e do conteúdo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED);

XVII. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação do serviço, em que conste como tomador o **BNDES**;

XVIII. cópia dos contracheques dos profissionais alocados na execução do serviço, relativos a qualquer mês da prestação de serviço

XIX. documento comprobatório de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou por este Contrato

XX. em caso de demissão ou rescisão de contrato de trabalho, os seguintes documentos:

a) termos que cuidem da demissão ou rescisão do contrato, sua respectiva homologação e quitação de verbas rescisórias, na forma da legislação;

b) documento comprobatório da concessão de aviso prévio pelo **CONTRATADO** ou pelo profissional;

c) documento comprobatório da entrega dos documentos necessários à obtenção de seguro-desemprego pelo profissional, nas hipóteses em que o mesmo faça jus ao benefício;

d) guias de recolhimento do FGTS e das contribuições sociais devidas;

e) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada profissional dispensado; e

f) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização do exame médico demissional, quando exigível.

Parágrafo Segundo
Fica estabelecido que o **CONTRATADO** é considerado, para todos os fins e efeitos jurídicos, como único e exclusivo empregador dos profissionais alocados à prestação de serviço, sendo o responsável pelo cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, cabendo-lhe reembolsar o **BNDES** ou suas subsidiárias de todas as despesas que estes tiverem, inclusive custas, emolumentos e honorários advocatícios, resultantes de sua condenação judicial a honrar obrigações trabalhistas ou previdenciárias, ou ainda a pagar indenizações decorrentes das relações de trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES
O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro
Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores, todos os profissionais envolvidos na execução do objeto e eventuais subcontratados pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes;

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição;

VI. informar imediatamente ao **BNDES** a ocorrência de potencial situação de conflito de interesses, comunicando na mesma oportunidade as medidas que serão adotadas para o tratamento da questão; e

VII. notificar imediatamente o **BNDES** sobre qualquer investigação ou procedimento iniciado por autoridade governamental relacionado à violação de Leis Anticorrupção (nacional ou estrangeira) e/ou de obrigações da empresa, de seus administradores, diretores, prepostos, empregados, representantes ou terceiros a seu serviço, incluindo subcontratados, referentes a este Contrato.

Parágrafo Segundo
O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES**, que poderão ser

consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES
Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, em até 10 (dez) dias úteis, após a convocação do gestor do contrato, Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo V (Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais) deste Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo IV (Minuta de Termo de Confidencialidade e Tratamento de Dados Pessoais para Contratos Administrativos) deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas de boa governança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, inclusive de segurança, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados pessoais em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais diretamente pelo **CONTRATADO**, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do **BNDES** em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. No caso de tratamento de dados pessoais realizado pelo **CONTRATADO** para cumprimento de suas obrigações legais ou para atendimento de suas próprias finalidades, o **BNDES** não será considerado “Controlador de Dados Pessoais” e, sim, o **CONTRATADO**;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais,

bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

IX. O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas.

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

XIII. Qualquer incidente ao qual o **CONTRATADO** tiver dado causa e que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro

As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo

Cada uma das Partes será controladora independente, para os fins desse **CONTRATO**, cabendo definir individualmente as bases legais apropriadas e diretrizes para as

operações de tratamento, em relação aos seguintes dados pessoais: (i) que vierem a coletar diretamente junto aos respectivos titulares, desde que essa operação de tratamento se dê com base em suas próprias decisões; (ii) oriundos de suas próprias bases de dados; e (iii) relativos ao seu corpo de colaboradores, funcionários e/ou prepostos envolvidos para a regular execução deste Contrato.

Parágrafo Terceiro
Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste Contrato.

Parágrafo Quarto
A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo **BNDES**, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Quinto
Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Parágrafo Sexto
As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), bem como informar aos titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Marcelo Pinto do Nascimento, que atualmente exerce a função de Coordenador de Serviço da Gerência de Produção da ATI (ATI/DESET/GPRO), a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação

da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, Fabrício dos Anjos Silva, Leonardo Ferreira Moura ou Otávio Frederico da Costa Roma Scheidegger;

IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

V. designar a Comissão de Recebimento, a quem caberá o recebimento do objeto, em conjunto com o Gestor do Contrato;

VI. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, acesso ao Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VII. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

VIII. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou dirigentes, administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, exploração irregular, ilegal ou criminosa do trabalho infantil ou prática relacionada ao trabalho em condições análogas à escravidão, e de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

Parágrafo Primeiro

Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

Parágrafo Segundo
A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula será realizada por meio de declaração, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO
É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro
É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo
Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro
É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PENALIDADES
Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro
As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo
A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo
A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro
Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo
A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro
As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamentos ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – EXTINÇÃO DO CONTRATO
O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

III. na hipótese de não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como de não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

IV. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

V. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

VI. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

VII. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VIII. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

IX. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

X. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

XI. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

XII. em razão da dissolução do **CONTRATADO**;

XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram o presente Contrato:
Anexo I - Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 11/2023 - BNDES
Anexo II - Proposta
Anexo III - Matriz de Risco
Anexo IV - Termo de Confidencialidade e Tratamento de Dados Pessoais para Contratos Administrativos
Anexo V - Termo de Confidencialidade para Profissionais

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – FORO

É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As partes consideram, para todos os efeitos, a data da última assinatura digital como a data de formalização jurídica deste instrumento.

As folhas deste Contrato foram revisadas por Ana Paula Soeiro de Britto, advogada do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

_____

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

_____

G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

Testemunhas:

_____ _____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 - BNDES
ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de operação da infraestrutura de tecnologia da informação (TI) do BNDES, conforme as especificações previstas neste Anexo.

2. TERMOS ESSENCIAIS PARA FINS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS

2.1. **Agendamento de rotinas (*job scheduling*)** – Planejamento e gerenciamento da execução de tarefas de *software* que são requeridas para prover serviços de TI.

2.2. **Alarme** – Alerta emitido por alguma das ferramentas de monitoramento de infraestrutura e aplicações de TI.

2.3. **Ambiente** – Subconjunto da infraestrutura de TI utilizado para um propósito específico. Por exemplo, ambiente de produção, de homologação e de desenvolvimento.

2.4. ***Backup*** – Cópia de segurança de dados com o objetivo de proteger a versão original contra problemas de integridade ou de disponibilidade.

2.5. **Base de Conhecimento** – Coleção de documentos técnicos e de procedimentos operacionais que suportam a operação da infraestrutura de TI.

2.6. **Catálogo de Serviços** – Lista dos serviços que podem ser demandados, contendo suas descrições, atividades, tarefas correlatas e Níveis Mínimos de Serviço.

2.7. ***Data Center*** – Local onde estão concentrados os equipamentos de processamento e armazenamento de dados, também conhecido como Centro de Processamento de Dados (CPD).

2.8. **Evento** – Mudança de estado, relevante para o gerenciamento de um serviço de Tecnologia da Informação (TI).

Elaborado por:	Revisado por:
Marcelo Pinto do Nascimento Coordenador de Serviço ATI/DESET/GPRO Matr. 09656-3	Roberto Paes Nemirovsky Gerente ATI/DESET/GPRO Matr. 09899-0

2.9. **Incidente** – Interrupção ou redução de qualidade não planejada de um serviço de TI. A falha de um item de configuração que ainda não tenha prejudicado um serviço de TI também é considerada um incidente.

2.10. **Incidente crítico** – Incidente com impacto significativo no negócio do BNDES e que demanda ação imediata das equipes técnicas para reestabelecimento da normalidade operacional do ambiente de TI.

2.11. **Infraestrutura de TI** – Equipamentos, *software*, redes de comunicação, instalações, etc., que são requeridos para prover serviços de TI.

2.12. **Item de configuração (IC)** – Identifica um elemento único da infraestrutura e serviços de TI.

2.13. **Máquina virtual (*Virtual Machine* ou VM)** – computador implementado através de *software* que executa programas como um computador real.

2.14. **Monitoramento ou monitoração** – Observação continuada de um item de configuração, serviço de TI ou processo, com o objetivo de detectar eventos e conhecer seu estado.

2.15. **Níveis mínimos de serviço** – Resultados esperados para serviços ou tarefas do Catálogo de Serviços, normalmente atrelados a indicadores que permitam mensurar o grau de conformidade do resultado entregue com o resultado esperado.

2.16. **Operação** – Gerenciamento diário de um serviço de TI, sistema ou outro item de configuração.

2.17. **Problema** – Processo para identificação da causa-raiz de um ou mais incidentes.

2.18. **Procedimento** – Documento que contém os passos necessários à execução de uma atividade.

2.19. **Sistema de gerenciamento de serviços de TI** – *Software* usado para gerenciamento de requisições, incidentes, mudanças, e relacionamento entre itens de configuração, referentes aos serviços de TI disponibilizados, baseado na biblioteca ITIL.

2.20. **Solicitação** – Incidente, tarefa de mudança ou requisição de serviço registrado no sistema de gerenciamento de serviços de TI.

2.21. **Solução de contorno** – Procedimento para a redução ou eliminação de impacto de um incidente para o qual ainda não há uma solução definitiva.

2.22. **TIC** – Tecnologia da Informação e de comunicações.

2.23. **Tíquete** – Registro de uma tarefa, incidente ou demanda, no sistema de gerenciamento de serviços de TI, atribuído à equipe de atendimento da Contratada.

3. MODELO DE EXECUÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O modelo de execução e forma de pagamento obedecerão ao disposto neste item, sem prejuízo das disposições previstas no Contrato.

3.2. Para a execução do Contrato será utilizado método de trabalho baseado no conceito de delegação de responsabilidade. Esse conceito define o BNDES como responsável pela gestão do Contrato e pela atestação da aderência aos padrões de qualidade exigidos para o serviço fornecido e a Contratada como responsável pela execução dos serviços e gestão dos recursos humanos necessários. Nesse contexto, o valor mensal a ser pago estará associado ao alcance de metas estabelecidas para a prestação dos serviços que, caso não sejam cumpridas, ensejarão descontos no pagamento da fatura mensal.

3.3. A natureza dos serviços requer o atendimento tempestivo e imediato a demandas dos profissionais do BNDES e a ocorrências de incidentes, as quais não podem ser previamente planejadas nem quantificadas por decorrerem de falhas de sistemas e/ou de itens de infraestrutura de TI ou de necessidades específicas das diversas Áreas do BNDES. Por esse motivo, será exigida da Contratada a disponibilidade permanente de equipes qualificadas e dimensionadas de forma compatível com o nível mínimo de serviço esperado.

3.4. O valor da fatura mensal será proporcional à dimensão do ambiente tecnológico do BNDES. No modelo adotado, a unidade de medida utilizada para pagamento dos serviços é denominada PIC (Ponto por Item de Configuração).

3.4.1. O PIC representa de forma direta a relação entre as variações da extensão e complexidade do ambiente de infraestrutura de TI e o esforço necessário para mantê-lo.

3.4.2. Uma unidade de PIC equivale ao esforço mensal de operação e monitoração do Item de Configuração de menor custo em relação ao esforço para manter todo o ambiente de infraestrutura de TI.

3.4.3. Dada a heterogeneidade e complexidade de um ambiente de infraestrutura de TI, optou-se por representá-lo pelo conjunto de itens de configuração mais relevantes na visão do BNDES.

3.4.4. Cada Item de Configuração relevante para o BNDES será previamente metrificado em PIC, considerando o seu custo de operação e monitoração apurado no mercado.

3.4.5. Os serviços prestados serão precificados mensalmente em PIC, proporcionalmente ao valor do Contrato e à dimensão do ambiente tecnológico.

3.5. Mensalmente, para apuração da dimensão do ambiente tecnológico do BNDES, será utilizada a tabela do quantitativo de itens de configuração relevantes, constante do Anexo III desta especificação.

3.5.1. A referida tabela não reflete a totalidade de itens de configuração do ambiente de infraestrutura de TI do BNDES, apenas os mais relevantes. Itens, porventura, não listados deverão ser igualmente operados, monitorados e mantidos.

3.5.2. Os tipos de itens de configuração não serão alterados no decorrer do Contrato. Portanto, as alterações na dimensão do ambiente de infraestrutura devem ser capturadas somente por alterações nos quantitativos de itens de configuração.

3.6. A data-base de atualização dos quantitativos da tabela de itens de configuração é o último dia útil de cada mês.

3.7. O valor mensal dos serviços, em reais, será calculado a partir da seguinte fórmula:

3.7.1. Valor Mensal Serviços = Custo Mensal em PIC x Valor do PIC, onde:

3.7.1.1. O custo mensal em PIC é calculado a partir da tabela constante do Anexo III desta especificação, com base na dimensão do ambiente no mês considerado.

3.7.1.2. O valor do PIC corresponde ao preço em reais, representado com 5 (cinco) casas decimais, de 1 (um) PIC, conforme proposta da Contratada.

3.8. Para fins unicamente de cálculo do valor global do Contrato e do valor estimado da contratação, foi prevista uma reserva adicional de 15% (quinze por cento) no quantitativo total de PIC, a fim de acomodar a variação da dimensão do ambiente computacional do BNDES que naturalmente pode ocorrer durante a vigência do Contrato, apesar de não ser garantida.

3.8.1. Os custos (mensal e total) em PIC com a multiplicação por este fator estão representados de forma discriminada na tabela do Anexo III desta especificação, visando um melhor subsídio às propostas durante a fase de contratação, as quais devem balizar-se no ambiente atual (especialmente para fins de dimensionamento de pessoal), mas considerando a margem de acréscimo no cômputo final.

4. VIGÊNCIA E PLANO DE TRANSIÇÃO

4.1. O Contrato terá a duração de 30 (trinta) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) meses até o limite máximo de 60 (sessenta) meses.

4.2. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do fim da vigência do Contrato, a Contratada deverá informar ao BNDES se pretende continuar realizando a prestação dos serviços descritos nestas Especificações Técnicas.

4.3. Durante os 90 (noventa) dias anteriores ao encerramento do Contrato, a Contratada deverá participar do projeto de transição dos serviços contratados em conjunto com a empresa sucessora e o BNDES, disponibilizando todas as informações pertinentes ao serviço solicitadas pela empresa que irá sucedê-la, salvo aquelas que o BNDES julgar de propriedade exclusiva da Contratada.

5. LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. A prestação dos serviços ocorrerá nas dependências do BNDES, no Edifício EDSERJ, situado na Av. República do Chile, número 100, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

5.2. Conforme citado no item 16.3, em situações de Contingência, a prestação dos serviços poderá ser realizada em local alternativo, a ser definido pelo BNDES, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, ou de forma remota, em regime de *home-office*.

6. REGIMES DE ATENDIMENTO

6.1. A seguir, estão detalhados os regimes de atendimento pertinentes aos serviços contratados:

6.1.1. **24x7** - 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, incluindo feriados, de modo ininterrupto;

6.1.2. **12x5** – 12 (doze) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana, sendo estes dias de segunda-feira a sexta-feira, das 09:30 às 21:30.

6.1.3. **8x5** – 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana, sendo estes dias de segunda-feira a sexta-feira, das 09:00 às 18:00.

6.2. A depender de suas necessidades operacionais, o BNDES poderá solicitar alterações nos horários de início e fim do regime de atendimento descrito nos itens 6.1.2. e 6.1.3. , sempre mantendo o tamanho da janela diária do respectivo regime de atendimento.

7. AMBIENTE COMPUTACIONAL DO BNDES

7.1. A seguir é descrito o ambiente computacional do BNDES à época da elaboração destas Especificações Técnicas, o qual é dinâmico e suscetível a mudanças a qualquer tempo.

7.2. Ambiente do *Data Center*

- *Mainframes* IBM System Z, modelos z14-zR1 - 221 MSU;
- Servidores físicos arquitetura x86;
- Servidores virtuais arquitetura x86 (virtual e host);
- Storages IBM DS8870 (mod 2424), Huawei Ocean Dorado 6000, IBM FS7200 e Hitachi VSP 5200;

- NAS EMC VNX 5600;
- Fitoteca IBM TotalStorage 4500 com 24 drives TS1150;
- Fitotecas virtuais Hydra IBM TS7740 e Hydra IBM TS7770;
- Fitoteca virtual HPE StoreOnce 6600 com 5 kits de expansão.

7.3. Infraestrutura de rede

- Switches de borda, com tecnologia Gigabit Ethernet, modelo Juniper EX4200-48T e CISCO 2960;
- Switches de núcleo com tecnologia 10Gbps, Huawei CE12808S;
- Switches de distribuição com tecnologia 10Gbps, Huawei CE12804S
- Roteadores dos fabricantes Cisco e Huawei de diversos modelos.

7.4. Ambiente de *software*

7.4.1. Plataforma Alta

- Sistema operacional de *mainframe* z/OS.
- Subsistema de controle de *jobs* JES2.
- Ambientes de teleprocessamento TSO e Com-plete;
- Sistemas de gerência de recursos IBM DFSMS e DFSMShsm;
- Sistema de gerência de carga de trabalho IBM WLM;
- Sistema de segurança RACF;
- Sistemas de escalonamento e agendamento de rotinas IBM Workload Scheduler – End to End (*server-side*);
- Banco de dados ADABAS;
- Linguagem de programação de aplicações Natural;
- Linguagem de programação de aplicações IBM COBOL for z/OS;
- Predict.

7.4.2. Plataforma baixa

- Sistemas operacionais MS Windows 2003, 2008 R2, 2012, 2016 e Red Hat Enterprise Linux 5, 6, 7 e 8;
- Sistema de escalonamento e agendamento de rotinas IBM Workload Schedule (*client-side*)

- Sistema de backup IBM Spectrum Protect (antigo IBM Tivoli Storage Manager) - *server-side/client-side*;
- Bancos de dados SQL 2008, 2012 e 2017, e Oracle 12c e 19c;
- Sistemas de controle de versões de códigos fontes ClearCase e GitLab;
- Linguagens de script VB, JS, CMD, LotusScript, ASP, Perl, Shell(bash) e Python;
- Servidores de aplicação Jboss, WebSphere e Liberty;
- Sistema de colaboração Lotus Domino (correio e aplicações). Microsoft 365 e Postfix;
- Servidores Web: MS IIS (com ASP), WebSphere e Liberty (aplicações Java);
- Sistema de gerenciamento de serviços de TI BMC Remedy ITSM;
- SAP Bussiness Object + WebIntelligence;
- Monitoração Zabbix.

7.4.3. Sistemas corporativos

- financeiros e contábeis;
- administrativos;
- apoio a decisões de negócio;
- internet e intranet;
- sistemas internos de suporte a infra de TI;
- ERP SAP;
- BPM, dentre outros.

8. DETALHAMENTO DO SERVIÇO

8.1. Os serviços contratados deverão ser estruturados na forma de equipes de atendimento, que atuarão de forma integrada e complementar. As atribuições e especificações de cada uma dessas equipes estão definidas nesta seção.

8.2. O serviço compreende as tarefas e atividades descritas no item 9 (Catálogo de Serviços), englobando:

a. operação dos sistemas de monitoração;

b. operação dos sistemas de backup;

c. controle e operação de servidores (mainframe, Windows e Linux);

d. preparo e passagem das aplicações e objetos para ambiente de produção;

e. operação de fitoteca;

f. resolução de incidentes e atendimento a requisições de serviços de infraestrutura de TI;

g. gestão e controle da qualidade do serviço;

h. supervisão das equipes de atendimento; e

i. supervisão geral e gestão do serviço.

8.3. Serão fornecidos pelo BNDES, para execução destes serviços, os seguintes itens:

8.3.1. espaço físico, mobiliário e estações de trabalho (computador) para todos os profissionais da Contratada alocados aos serviços descritos nestas Especificações Técnicas;

8.3.2. acesso ao sistema de gerenciamento de serviços de TI em uso pelo BNDES;

8.3.3. ferramentas operacionais diversas para viabilizar a realização dos serviços descritos nestas Especificações Técnicas.

8.4. A Contratada deverá prover para execução destes serviços, sendo considerados insumos e ferramentas indispensáveis para a sua execução:

8.4.1. 2 (dois) aparelhos telefônicos celulares (*smartphones*), com linhas de voz e dados ativas, de operadoras diferentes, para serem utilizados com a finalidade de acionar outras equipes em sobreaviso via aplicativo específico para envio de mensagens, a ser definido pelo BNDES, ou por voz;

8.5. Atendimento Nível 1 e Atendimento Nível 2

8.5.1. O objetivo da equipe de Atendimento Nível 1 é atender as solicitações e alarmes o mais rapidamente possível, assegurando a menor indisponibilidade possível das soluções de TI do BNDES, através de procedimentos padronizados, evitando, sempre que possível, o repasse da solicitação para outros níveis ou equipes (Gerenciamento de Incidentes e Gerenciamento de Eventos).

8.5.1.1. A equipe de Atendimento Nível 1 deverá encaminhar demandas ou chamados a equipes externas ao escopo do contrato apenas quando assim for expressamente orientada por procedimento definido pelo BNDES. Nos demais casos, as demandas e chamados que não forem da alçada do Atendimento Nível 1 deverão ser necessariamente encaminhadas por este ao Atendimento Nível 2 para avaliação mais profunda, resolução ou definição do melhor encaminhamento.

8.5.2. O Atendimento Nível 2 atuará como suporte de segundo nível, atuando em solicitações e alarmes de maior complexidade e em solicitações que envolvam serviços críticos ao negócio do BNDES. Esta equipe será responsável por realizar tarefas de rotina que demandem maior nível de conhecimento técnico.

8.5.3. Além da atuação descrita no item 8.5.2. , a equipe de Atendimento Nível 2 buscará prevenir a ocorrência de problemas e seus incidentes resultantes, eliminar incidentes recorrentes correlacionando-os e identificando a causa-raiz e sua solução, além de minimizar o impacto dos incidentes que não podem ser prevenidos (Gerenciamento de Problemas).

8.5.4. As equipes de Atendimento Nível 1 e Atendimento Nível 2 devem ser compostas por profissionais especializados para atuarem como Técnicos de Atendimento Nível 1 e Técnicos de Atendimento Nível 2, respectivamente, conforme as atribuições destacadas nos itens 8.5.7. , 8.5.8. e 8.5.9. e as qualificações técnicas mínimas exigidas no item 12, em quantidades mínimas de postos de trabalho de acordo com o especificado no item 14.7.

8.5.5. Devem também compor estas equipes, profissionais capacitados para atuarem como supervisores, denominados Supervisor de Atendimento, conforme as atribuições destacadas no item 8.5.10. e as qualificações técnicas mínimas exigidas no item 12, em quantidades mínimas de postos de trabalho de acordo com o especificado no item 14.7.

8.5.6. As equipes de Atendimento Nível 1 e Atendimento Nível 2 atuarão em regime de atendimento 24x7.

8.5.7. São atribuições do **Técnico de Atendimento Nível 1**:

8.5.7.1. realizar atendimento ou tomar as ações de primeiro nível descritas no Anexo I desta especificação, a partir das solicitações recebidas através do sistema de gerenciamento de serviços de TI, respeitando os níveis de serviço acordados;

8.5.7.2. receber, registrar, classificar, priorizar, analisar e solucionar os alertas emitidos pelas ferramentas de monitoramento da infraestrutura de TI e as solicitações dos usuários, com auxílio de consultas à Base de Conhecimento;

8.5.7.3. notificar e acompanhar incidentes críticos junto às equipes de Atendimento Nível 2, de suporte técnico do BNDES e de suporte técnico de fornecedores externos;

8.5.7.4. encaminhar para o serviço de Atendimento Nível 2, ou demais provedores internos e externos de serviços de TI, as solicitações não solucionadas, sendo necessário incluir a informação sobre o motivo do repasse e, nos casos de provedores externos, incluir a informação sobre o número de controle ou protocolo de abertura de solicitação externa.

8.5.8. São atribuições do **Técnico de Atendimento Nível 2**:

8.5.8.1. realizar atendimento ou tomar as ações de segundo nível descritas no Anexo I desta especificação, a partir das solicitações recebidas através do sistema de gerenciamento de serviços de TI, respeitando os níveis de serviço acordados;

8.5.8.2. receber, registrar, classificar, priorizar, analisar e solucionar os alertas emitidos pelas ferramentas de monitoramento da infraestrutura de TI, as solicitações dos usuários e os repasses de atendimento da equipe de Atendimento Nível 1, com auxílio de consultas à Base de Conhecimento;

8.5.8.3. contatar as equipes internas da Área de TI do BNDES para auxílio no diagnóstico ou solução, se necessário;

8.5.8.4. notificar e acompanhar incidentes críticos junto às equipes de suporte técnico do BNDES e suporte técnico de fornecedores externos;

8.5.8.5. executar ações correlatas, que demandem maior esforço ou complexidade (ex: instalações/atualizações de *software* em grande quantidade de servidores, elaboração de procedimentos operacionais específicos, etc), solicitadas diretamente pela equipe do BNDES gestora do Contrato, ou por equipe por esta autorizada, e devidamente registradas no sistema de gerenciamento de serviços de TI, cujo atendimento, pela sua natureza, não estará sujeito aos níveis mínimos de serviço estabelecidos no Anexo I desta especificação;

8.5.8.6. encaminhar para as equipes de suporte técnico do BNDES, ou demais provedores internos e externos de serviços de TI, os incidentes ou requisições de serviço não solucionados, sendo necessário incluir a informação sobre o motivo do repasse e, nos casos de provedores externos, incluir a informação sobre o número de controle ou protocolo de abertura de solicitação externa.

8.5.9. Além das atribuições descritas nos itens 8.5.7. e 8.5.8. os **Técnicos de Atendimento Nível 1** e os **Técnicos de Atendimento Nível 2** são responsáveis por:

8.5.9.1. registrar, no sistema de gerenciamento de serviços de TI, todo e qualquer andamento, observação relevante, informação fornecida pelo demandante ou outras equipes, referentes às solicitações, dúvidas ou orientações solicitadas pelos

demandantes dos serviços, de forma que seja maximizado o nível de documentação das informações coletadas;

8.5.9.2. correlacionar incidentes a fim de identificar sua causa-raiz, solucioná-la e prevenir novas ocorrências;

8.5.9.3. elaborar relatórios e pareceres técnicos;

8.5.9.4. identificar e reportar imediatamente ao supervisor de sua equipe problemas que acarretem impactos significativos no ambiente tecnológico do BNDES ou situações excepcionais, fora do seu controle ou alçada;

8.5.9.5. repassar à equipe de Gestão da Qualidade procedimentos, soluções de contorno ou definitivas utilizadas em atendimentos concluídos e que não constam na Base de Conhecimento, para análise daquela equipe sobre a pertinência da inclusão, sua adaptação e atualização;

8.5.9.6. realizar contatos com os demandantes dos serviços para obtenção de detalhes adicionais a respeito de solicitações abertas, ainda que a solicitação já tenha sido repassada para outra equipe ou provedor de serviço interno ou externo.

8.5.9.7. Os Supervisores de Atendimento coordenarão diretamente as atividades dos Técnicos de Atendimento Nível 1 e dos Técnicos de Atendimento Nível 2. Esses supervisores atuarão sob gestão direta do Supervisor Geral. As ausências e substituições destes profissionais deverão ser comunicadas previamente ao BNDES.

8.5.10. São atribuições do **Supervisor de Atendimento:**

8.5.10.1. acompanhar e controlar as atividades do serviço prestado por sua equipe, visando a garantir os níveis de serviço acordados;

8.5.10.2. acompanhar, controlar e avaliar a produção dos profissionais de sua equipe, monitorando reclamações e alocando profissionais para execução dos serviços, considerando as prioridades, balanceamento entre as atividades e os prazos estabelecidos;

8.5.10.3. controlar a organização e o cumprimento da escala dos profissionais sob sua responsabilidade, acompanhando frequência, intervalos, trocas de turno e substituições;

8.5.10.4. dimensionar adequadamente sua equipe visando atender os níveis de serviço acordados e a demanda presente ou expectativa futura;

8.5.10.5. identificar os pontos a desenvolver dos profissionais sob sua responsabilidade de acompanhamento, visando o processo de melhoria contínua do serviço;

8.5.10.6. suprir os profissionais de informações, treinamento e recursos logísticos, necessários à realização dos serviços;

8.5.10.7. repassar orientações recebidas do BNDES e inseri-las no processo de atendimento, quando necessário;

8.5.10.8. participar de apresentações programadas pelo BNDES sobre mudanças efetuadas ou programadas em produtos ou processos atendidos pelo serviço e repassá-las aos profissionais sob sua responsabilidade;

8.5.10.9. participar em reuniões com o BNDES, sempre que houver necessidade de ajustes dos critérios e padrões de atendimento;

8.5.10.10. efetuar levantamentos históricos e emitir relatórios estatísticos relativos ao serviço prestado, para repasse ao BNDES;

8.5.10.11. analisar, de forma quantitativa e qualitativa, as estatísticas do serviço prestado, propondo ao Supervisor Geral, quando necessário, mudanças nos processos internos;

8.5.10.12. informar ao Supervisor Geral a ocorrência de incidentes generalizados ou de grande impacto e reclamações e sugestões dos demandantes dos serviços para serem repassados ao BNDES;

8.5.10.13. acompanhar e avaliar os níveis mínimos de serviço e indicadores de níveis de serviço definidos pelo BNDES, conforme, respectivamente, Anexo I e Anexo IV desta especificação para a execução das filas de atendimentos sob sua responsabilidade;

8.5.10.14. garantir a boa utilização e conservação dos recursos de infraestrutura tecnológica e do ambiente físico disponíveis aos profissionais sob sua supervisão;

8.5.10.15. garantir a adequação da postura profissional, disciplina, respeito, regras de conduta e cordialidade na prestação do serviço pela sua equipe;

8.5.10.16. acompanhar o processo de seleção de novos profissionais para sua equipe de atendimento;

8.5.10.17. perseguir a manutenção de adequado clima organizacional, apurando os motivos de absenteísmo, desmotivação e outros fatores que possam influenciar, direta e/ou indiretamente, na capacidade produtiva dos profissionais de sua equipe, propondo ações e/ou soluções;

8.5.10.18. garantir que os atendimentos sejam realizados em conformidade com os procedimentos definidos pelo BNDES para cada atividade;

8.5.10.19. apresentar propostas de melhoria, correção e ajuste das atividades sob sua responsabilidade.

8.6. Gestão da Qualidade

8.6.1. A equipe de Gestão da Qualidade atuará para garantir o alcance e a manutenção de adequados níveis de qualidade do serviço, realizando auditorias dos registros de atendimento às solicitações, promovendo a capacitação contínua das equipes e gerindo e mantendo a Base de Conhecimento.

8.6.2. Esta equipe deverá perseguir, propiciar e promover a melhoria contínua do serviço, fornecendo ao Supervisor Geral e aos Supervisores de

Atendimento informações quantitativas e qualitativas que os permitam aprimorar a prestação do serviço em suas mais diversas dimensões, como agilidade, qualidade e eficácia.

8.6.3. A equipe de Gestão de Qualidade deve ser composta por profissionais especializados para atuarem como Técnicos de Gestão da Qualidade, conforme as atribuições destacadas no item 8.6.6. e as qualificações técnicas mínimas exigidas no item 12, em quantidades mínimas de postos de trabalho de acordo com o item 14.7

8.6.4. Devem também compor a equipe de Gestão de Qualidade, profissionais especializados para atuarem como Supervisor de Gestão da Qualidade, conforme as atribuições destacadas no item 8.6.7. e qualificações técnicas mínimas exigidas no item 12, em quantidades mínimas de postos de trabalho de acordo com o item 14.7

8.6.5. O serviço de Gestão de Qualidade funcionará sob regime de atendimento 8x5. Em dias de feriados nacionais ou regionais não será exigida a prestação desse serviço.

8.6.6. São atribuições do **Técnico de Gestão da Qualidade**:

8.6.6.1. garantir a qualidade, atualização, organização e a consistência da Base de Conhecimento, criando novos procedimentos, revisando procedimentos existentes, excluindo procedimentos desnecessários, aprimorando os mecanismos de navegação e busca e migrando o conhecimento para eventuais novas ferramentas implantadas pelo BNDES, além de outras melhorias com o objetivo de aumentar a eficácia e eficiência dos serviços prestados;

8.6.6.2. desenhar e esquematizar procedimentos operacionais em forma de fluxograma de processos ou outros formatos aplicáveis;

8.6.6.3. realizar auditoria dos registros de atendimento às solicitações, com o objetivo de aferir a obediência aos procedimentos definidos e identificar oportunidades de melhoria no atendimento relacionadas ao preenchimento dos campos, precisão e

completude das informações de trabalho, uso da linguagem escrita, uso da ferramenta de registro, etc.;

8.6.6.4. manter, de forma sistematizada, evidências das auditorias realizadas, com informações sobre o auditor, o auditado, resultados da auditoria, recomendações e/ou planos de ação associados e informações/evidências sobre as ações adotadas;

8.6.6.5. propor ações de melhoria para o processo de atendimento, incluindo treinamentos técnicos e comportamentais.

8.6.7. O **Supervisor de Gestão da Qualidade**, além de atribuições similares àquelas do Supervisor de Atendimento, descritas no item 8.5.10. , terá as seguintes atribuições:

8.6.7.1. acompanhar e avaliar os indicadores de nível de serviço;

8.6.7.2. apurar os indicadores previstos no Contrato, subsidiando o Supervisor Geral na elaboração do Relatório Mensal de Atividades, previsto no item 16.1 deste documento;

8.6.7.3. analisar e informar ao BNDES os eventuais impactos sobre a operação e sobre os riscos associados às alterações solicitadas pelo BNDES nos padrões, sistemas e procedimentos de atendimento, propondo ações de mitigação;

8.6.7.4. definir métricas e, a partir delas, medir o desempenho individual e das equipes, com o objetivo de promover a melhoria contínua dos serviços;

8.6.7.5. avaliar a qualidade das informações disponibilizadas na Base de Conhecimento, introduzindo melhorias quando necessário;

8.6.7.6. promover a capacitação de todas as equipes do serviço através de treinamentos de reciclagem e de campanhas de conscientização em relação a erros identificados nas análises dos atendimentos;

8.6.7.7. dar tratamento estatístico aos dados envolvidos no processo de atendimento, apresentando gráficos e relatórios mensais,

contendo médias, desvio padrão, tendências, correlações, estratificações e decomposições, simulações, projeções e outras análises que sejam solicitadas pelo BNDES;

8.6.7.8. analisar o desempenho do serviço como um todo, utilizando ferramentas de gestão de qualidade, como MASP, Pareto e diagramas de Ishikawa;

8.6.7.9. definir e implantar planos de ação para melhorias na prestação do serviço.

8.6.8. O Supervisor de Gestão da Qualidade coordenará diretamente as atividades dos Técnicos de Gestão da Qualidade. As ausências e substituições deste profissional deverão ser comunicadas previamente ao BNDES.

8.6.9. O Supervisor de Gestão da Qualidade atuará sob supervisão direta do Supervisor Geral.

8.7. Supervisor Geral

8.7.1. A Contratada indicará um profissional que atuará como Supervisor Geral, com os requisitos de qualificação técnica descritos no item 12, o qual será designado como preposto entre o BNDES e a Contratada para todas as questões relacionadas aos serviços, abrangendo todas as equipes e níveis de atendimento.

8.7.2. Opcionalmente, para questões estritamente comerciais, a Contratada poderá indicar um executivo comercial diferente do Supervisor Geral, cujo telefone de contato e endereço de correio eletrônico deverão ser informados na Reunião para Alinhamento de Expectativas (referida no item 16.5.1.).

8.7.3. O Supervisor Geral será alocado nas dependências do BNDES e deverá estar disponível das 10:00 às 19:00 ou horário distinto a ser definido pelo BNDES, respeitada a mesma duração da jornada. As ausências e substituições deste profissional deverão ser comunicadas previamente ao BNDES.

8.7.4. São atribuições do **Supervisor Geral**:

8.7.4.1. gerenciar todos os profissionais da Contratada alocados ao serviço;

8.7.4.2. garantir a fluidez e o bom desempenho dos serviços, em todos os Níveis;

8.7.4.3. acompanhar e gerenciar todos os atendimentos recebidos pelas equipes de atendimento, garantindo os seus fechamentos em todos os Níveis, dentro dos níveis de serviço estabelecidos;

8.7.4.4. planejar, executar e manter capacitação dos profissionais alocados aos serviços, em todos os *softwares* e procedimentos pertinentes, prestando informações ao BNDES, quando solicitado;

8.7.4.5. conduzir os processos de reciclagens periódicas;

8.7.4.6. implementar programas de aprimoramento da qualidade dos serviços prestados;

8.7.4.7. garantir e disseminar as normas operacionais e de segurança da informação do BNDES entre os profissionais alocados aos serviços contratados;

8.7.4.8. zelar pela qualidade no atendimento;

8.7.4.9. zelar pela padronização dos procedimentos e postura adequada dos profissionais de atendimento;

8.7.4.10. manter suas equipes permanentemente atualizadas sobre as mudanças do ambiente computacional do BNDES, de forma que estejam sempre capacitadas a manter a qualidade dos serviços prestados;

8.7.4.11. controlar e administrar a frequência, escalas de trabalho, ausências, atestados, substituições, intervalos e pagamentos dos profissionais alocados a prestação dos serviços;

8.7.4.12. providenciar relatórios relacionados ao desempenho dos serviços;

8.7.4.13. executar e acompanhar processo de seleção de novos profissionais;

8.7.4.14. interagir com o Gestor do Contrato acerca das ocorrências relacionadas com a administração do Contrato;

8.7.4.15. coordenar os profissionais de forma a impedir que interrupções nos serviços prestados possam trazer algum prejuízo ao BNDES ou a seus clientes;

8.7.4.16. interagir com o Gestor do Contrato em caso de dúvidas e falhas de comunicação para revisão de processos;

8.7.4.17. fazer o acompanhamento proativo com os demais supervisores do serviço em pontos como absenteísmo, postura, qualidade, nível de serviço e demais indicadores;

8.7.4.18. trabalhar pela padronização das informações no serviço;

8.7.4.19. identificar e reportar oportunidades de ações para melhoria contínua do nível de serviço e dos processos envolvidos;

8.7.4.20. apoiar o controle, permissão, ativação, suspensão e cancelamento dos acessos físicos e lógicos referentes ao ambiente e sistemas do BNDES utilizados pela Contratada;

8.7.4.21. acompanhar e controlar o uso dos recursos disponibilizados pelo BNDES, no desenvolvimento do serviço;

8.7.4.22. conduzir ações de melhoria do clima organizacional dos profissionais alocados aos serviços;

8.7.4.23. disponibilizar para consulta pelo BNDES, a qualquer tempo, de relação atualizada de todos os profissionais alocados aos serviços da Contratada;

8.7.4.24. avaliação diária dos indicadores definidos no Anexo IV desta especificação (Indicadores de Níveis de Serviço).

9. CATÁLOGO DE SERVIÇOS

9.1. O catálogo de serviços, descrito no Anexo I desta especificação, define o conjunto dos serviços a serem realizados pela Contratada. Por clareza, este conjunto de serviços é estruturado em *disciplinas*, as quais agrupam diversas *atividades*, que por sua vez são ainda mais detalhadas em *tarefas*.

9.2. Cada tarefa está associada a um Nível Mínimo de Serviço e a um Regime de Atendimento, conforme definições no item 6, caracterizando a janela de horário típica de ocorrência das demandas por determinada tarefa.

9.3. Excepcionalmente, em casos raros, porém de imperiosa necessidade do BNDES, poderá ser demandada a realização de alguma tarefa fora do horário definido em seu Regime de Atendimento. Nestes casos, a Contratada deverá ser informada com antecedência mínima de 6 (seis) horas a fim de se estruturar para atender estas demandas, sem ônus para o BNDES, contudo os Níveis Mínimos de Serviço não se aplicarão a estas solicitações. O BNDES estima que tais ocorrências podem somar até 60 (sessenta) horas a cada período de 1 (um) ano de execução contratual.

9.4. Em função da natureza dinâmica do Catálogo de Serviços, tarefas ou atividades poderão ser adicionadas ou removidas durante a vigência do Contrato, em comum acordo entre o BNDES e a Contratada, desde que estejam aderentes ao escopo do objeto desta prestação de serviços, não implicando ônus adicional ao BNDES nem alteração de preços.

9.5. Qualquer nova tarefa, para ser incluída no Catálogo de Serviços, deverá:

9.5.1. ser associada a um Regime de Atendimento e a um Nível Mínimo de Serviço, incrementando as tarefas preestabelecidas no Anexo I desta especificação;

9.5.2. passar por um período de amadurecimento, durante o qual a Contratada validará seus respectivos procedimentos e se ambientará à sua adequada execução, sem aplicação do Nível Mínimo de Serviço.

9.5.2.1. O período de amadurecimento de que trata o item 9.5.2. será definido pelo BNDES, no momento da inclusão da nova tarefa e terá duração entre 15 (quinze) e 60 (sessenta) dias corridos, a partir da sua formalização no Catálogo de Serviços, de acordo com a complexidade e grau de criticidade da tarefa.

9.6. A Contratada poderá propor a inclusão e/ou exclusão de tarefas do Catálogo de Serviços, visando à melhoria e a adequação dos serviços prestados. O BNDES analisará as propostas feitas pela Contratada e, caso as julgue pertinentes, aprovará as alterações. Somente após a aprovação do BNDES, as tarefas poderão ser incluídas ou excluídas do Catálogo de Serviços, conforme especificado no item 9.4.

9.7. A depender do tipo de tarefa, os Níveis Mínimos de Serviço podem ser definidos por prazos de atendimento (resolução), por períodos rotineiros de execução ou serem acordados entre o BNDES e a Contratada em casos de execução pontual, conforme descrito a seguir:

9.7.1. **Prazos de Atendimento:**

9.7.1.1. **Em até 10min**, a contar do momento do registro da solicitação/evento, para as tarefas que demandam atuação imediata das equipes técnicas do BNDES, sejam estas relacionadas a eventos críticos ou não;

9.7.1.2. **Em até 30min**, a contar do momento do registro da solicitação/evento, para as tarefas que demandam atuação imediata da Contratada;

9.7.1.3. **Em até 2h**, a contar do momento do registro da solicitação/evento, para as tarefas em que não há a necessidade de atuação imediata, mas ainda assim é necessária uma rápida resolução; e

9.7.1.4. **Em até 6h**, a contar do momento do registro da solicitação/evento, para as tarefas em que não há a necessidade de um rápido atendimento, mas que demandam conclusão dentro de um tempo operacionalmente aceitável.

9.7.2. **Períodos de Execução:**

9.7.2.1. **Diário**, para as tarefas em que há necessidade de controle diário por parte das equipes técnicas do BNDES, tais como emissões de relatórios operacionais, inventários etc.; e

9.7.2.2. **Mensal**, para as tarefas em que há necessidade de controle mensal, tais como a geração do relatório de movimentação de mídias para guarda externa etc.

9.7.3. **Acordo entre as partes**:

9.7.3.1. Tarefas cujo prazo ou período não está contemplado nos itens 9.7.1. e 9.7.2. e para as quais o tempo de atendimento será negociado entre a Contratada e o BNDES, tais como desenvolvimento de scripts e planejamento, preparação e aplicação de *patches* e atualizações de *softwares* e sistemas operacionais. O prazo ou período acordado deverá ser formalizado no registro da solicitação via sistema de gerenciamento de serviços de TI do BNDES.

9.8. O Catálogo de Serviços com os seus respectivos Regimes de Atendimento e Níveis Mínimos de Serviço está detalhado no Anexo I desta especificação.

10. ESTIMATIVAS DOS VOLUMES DOS SERVIÇOS

10.1. Com o objetivo de fornecer uma estimativa do volume de serviços a serem demandados no escopo do objeto desta contratação, bem como do esforço associado à sua execução e, assim, auxiliando os licitantes na elaboração de suas propostas, foi realizado o levantamento dos serviços demandados no período de 01/07/2022 a 30/06/2023, equivalente a 1 (um) ano de execução contratual, o qual consta no Anexo II desta especificação.

10.2. O levantamento realizado engloba os quantitativos de registros de solicitações e os quantitativos das tarefas operacionais de rotina, efetivamente executados pela Contratada atual.

10.3. Os quantitativos apresentados não vinculam de forma alguma a futura demanda dos serviços pelo BNDES à Contratada, servindo apenas como parâmetro histórico.

10.4. O quantitativo de Itens de Configuração relevantes, que reflete a dimensão corrente do ambiente tecnológico do BNDES, e seus respectivos valores em PIC estão discriminados no Anexo III desta especificação.

11. INDICADORES DE NÍVEIS DE SERVIÇO

11.1. A aderência dos serviços prestados aos Níveis Mínimo de Serviço descritos no Anexo I desta especificação será mensurada com base em indicadores de níveis de serviço específicos, para os quais serão estabelecidos metas e faixas de atendimento, conforme tabela constante do Anexo IV desta especificação.

11.2. A apuração dos indicadores será feita a partir de relatórios baseados em informações do sistema de gerenciamento de serviços de TI e de controles internos.

11.3. As medições serão realizadas ao final de cada mês, compreendendo o período entre o primeiro e o último dia, exceto no primeiro mês de operação plena dos serviços (conforme item 16.5.6.), no qual a medição compreenderá os serviços realizados entre a data de início da operação plena e o último dia do mesmo mês, bem como no último mês de vigência do Contrato, em que se medirá o serviço prestado entre o primeiro dia deste mês e a data de encerramento do Contrato.

11.4. A Contratada será responsável pela elaboração do Relatório Mensal de Atividades que conterá, dentre outras informações, a tabela de consolidação das medições dos indicadores definidos nestas Especificações Técnicas.

11.5. Quaisquer indicadores influenciados negativamente por problemas ou por outros motivos, os quais comprovadamente foram causados pelo BNDES, não serão motivos de ajustes no pagamento ou de aplicação de penalidades à Contratada, e estas informações e justificativas deverão constar do Relatório Mensal de Atividades.

11.6. A apuração dos indicadores relativos ao tempo para solução de solicitações e eventos será calculada, para todos os serviços, sempre com base na data e hora de registro inicial da solicitação ou evento e no Regime de Atendimento de cada serviço. No cálculo desses indicadores serão desconsiderados os períodos em que as solicitações estiveram suspensas ou não estiveram sob a responsabilidade da Contratada. Para tanto, a suspensão e o repasse das solicitações deverão observar estritamente as condições e os procedimentos estabelecidos pelo BNDES.

11.7. Para o tratamento de requisições de serviço, a Contratada deverá atender aos tempos máximos descritos no Anexo I desta especificação. Entretanto, o BNDES poderá, a seu exclusivo critério, definir tipos de requisições a serem

desconsideradas nos cômputos dos compromissos de qualidade em função da maior complexidade de demandas específicas.

11.8. Os critérios de auditoria das solicitações que embasarão a apuração dos indicadores de Índice de Qualidade do Atendimento levarão em conta a observância dos procedimentos por partes dos técnicos, correção e completude das informações cadastradas no sistema de gerenciamento de serviços de TI, entre outras. Para um atendimento ser considerado correto, todos os critérios de auditoria devem ser atendidos.

11.9. O universo de solicitações sobre as quais incidirá o percentual de solicitações a serem auditadas no mês será composto pelos registros que tenham sido em algum momento designados às equipes de Atendimento Nível 1 e Atendimento Nível 2.

11.10. O sorteio das solicitações a serem auditadas será realizada por um sistema de controle interno. Esse critério poderá ser alterado a qualquer tempo pelo BNDES com vistas assegurar a identificação dos problemas mais relevantes, permitindo a tomada de ações de melhorias mais direcionadas, podendo levar em consideração informações como duração do atendimento, tipo de solicitação, período do mês e do dia, entre outras.

11.11. O valor do pagamento mensal dos serviços estará diretamente vinculado ao nível atingido para cada indicador considerado, sendo efetuados ajustes no valor conforme fatores indicados no campo Fator de Ajuste de Pagamento das tabelas do Anexo IV desta especificação.

11.12. As medições enquadradas como Esperado na coluna Classificação das tabelas do Anexo IV desta especificação representam a meta a ser atingida pela Contratada para o respectivo indicador.

11.13. As medições enquadradas como Baixo Impacto na coluna Classificação das tabelas do Anexo IV desta especificação representam, para o respectivo indicador, patamares que ainda não causam impacto significativo no serviço e que, apesar de sofrerem ajuste no pagamento em função do desvio da meta, não implicam progressão de ajuste de pagamento ou aplicação de penalidade, mas podem ensejar recomendações do BNDES para melhoria no desempenho e devem implicar planos de ação a serem elaborados pela Contratada para aprimoramento da prestação do serviço.

11.14. As medições enquadradas como Médio Impacto na coluna Classificação das tabelas do Anexo IV desta especificação representam, para os respectivos indicadores, patamares que, apesar de ainda aceitáveis, causam impacto significativo no serviço e, por isso, estarão sujeitos a progressão de ajuste de pagamento, conforme a seguir:

11.14.1. a reincidência de classificação como Médio Impacto ou Alto Impacto para um mesmo indicador que no mês anterior já teve uma destas classificações implicará aplicação de fator de ajuste igual ao dobro do que constar nas tabelas do Anexo IV desta especificação;

11.14.2. a incidência de classificação como Médio Impacto ou Alto Impacto em 3 (três) ou mais indicadores em um mesmo mês de referência, considerando o conjunto de todos os serviços prestados, implicará aplicação de fator de ajuste igual ao dobro do que constar nas tabelas do Anexo IV desta especificação para cada indicador na classificação Médio Impacto.

11.14.3. As medições enquadradas como Alto Impacto na coluna Classificação das tabelas do Anexo IV desta especificação representam, para o respectivo indicador, patamares inaceitáveis para o serviço e ensejarão a aplicação de penalidades, conforme estabelecido no item 20.1, sem prejuízo do respectivo ajuste de pagamento.

11.15. O Relatório Mensal de Atividades deverá incluir planos de ação para cada medição não enquadrada como Esperado na coluna Classificação das tabelas do Anexo IV desta especificação.

12. PERFIS PROFISSIONAIS

12.1. Os profissionais que realizarão os serviços descritos nestas Especificações técnicas devem possuir os seguintes requisitos de formação mínima e experiência profissional prévia:

Perfil Profissional	Experiência Profissional Mínima	Formação Mínima
Técnico de Atendimento Nível 1	Experiência mínima de 3 (três) anos, compatível com nível Pleno, na função de operador de computador, técnico de suporte em informática ou similar	Nível Médio completo

Técnico de Atendimento Nível 2	Experiência mínima de 5 (cinco) anos, compatível com nível Sênior, na função de operador de computador, técnico de suporte em informática ou similar	
Técnico de Gestão da Qualidade	Experiência mínima de 3 (três) anos, compatível com nível Pleno, na função de técnico de suporte em informática ou similar ou gestão da qualidade	
Supervisor de Atendimento	Experiência mínima de 3 (três) anos em gestão de suporte ou de 5 (cinco) anos, compatível com nível Sênior, na função de operador de computador, técnico de suporte em informática, analista de suporte ou similar	Superior completo na área de Computação e Informática, ou superior completo em outra área, com curso de pós-graduação (mínimo de 360h) na área de Computação e Informática
Supervisor de Gestão da Qualidade	Experiência mínima de 3 (três) anos em gestão da qualidade ou de 5 (cinco) anos, compatível com nível Sênior, na função de técnico ou analista de gestão da qualidade	Superior completo em Administração ou Engenharia, ou superior completo em outra área, com curso de pós-graduação (mínimo de 360h) na área de Gestão da Qualidade
Supervisor Geral	Experiência mínima de 5 (cinco) anos na função de analista de sistemas, administrador ou engenheiro, sendo pelo menos 3 anos como supervisor de serviços profissionais de TI	Superior completo na área de Computação e Informática, ou superior completo em outra área com curso de pós-graduação (mínimo de 360h) na área de Computação e Informática, Gestão ou Governança Corporativa.

12.2. O tempo de experiência prévia dos profissionais deverá ser comprovado através de cópias de registros em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contratos de trabalho ou de estágio assinados, ou declaração assinada do empregador indicando o período e função/atividades executadas, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Reunião para Alinhamento de Expectativas (TRD da Reunião), prorrogável a critério do BNDES. Caso novo profissional seja contratado durante a execução contratual, essa mesma comprovação deve ser realizada previamente à alocação do profissional nas dependências do BNDES para prestação do serviço.

12.3. Os cursos de formação (nível técnico ou superior) requeridos deverão ser comprovados através de cópia dos respectivos certificados ou declarações, emitidos por instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da emissão do TRD da Reunião, prorrogável a critério do BNDES.

12.4. Além dos requisitos descritos no item 12.1, os profissionais deverão possuir os seguintes treinamentos ou certificações oficiais, conforme o perfil profissional e a disciplina a ser executada:

Perfil Profissional / Disciplina		**Treinamentos e Certificações**
Técnico de Atendimento Nível 1		Não requerido
Técnico de Atendimento Nível 2	Backup	- Treinamento *IBM Spectrum Protect* (antigo *IBM Tivoli Storage Manager* - TSM)
	Preparo da Produção	Não requerido
	Operação da Produção	
	Monitoração	- Certificação Zabbix Certified Professional ou Certificação Zabbix Certified Specialist * - Treinamento em administração de servidores Windows Server 2008 ou superior - Treinamento em administração de servidores Red Hat Linux 7 ou superior *Obs:Basta haver apenas 1 (um) profissional deste perfil com a certificação
	Plataforma Baixa	- Certificação oficial Microsoft Windows Server 2008 ou superior * - Certificação oficial Red Hat Linux 7 ou superior * - Treinamento em administração de servidores Windows Server 2008 ou superior - Treinamento em administração de servidores Red Hat Linux 7 ou superior *Obs:Basta haver apenas 1 (um) profissional deste perfil com a certificação
Técnico de Gestão da Qualidade		- Treinamento em Fundamentos ITIL versão 3 (ITIL Foundations v.3) ou superior - Capacitação na área de qualidade no atendimento ou relacionamento com o cliente
Supervisor de Atendimento		- Certificação oficial HDI SCTL (*Support Center Team Leader)* ou equivalente
Supervisor de Gestão da Qualidade		- Certificação oficial HDI KCS (*Knowledge Centered Support*) ou equivalente - Capacitação na área de qualidade no atendimento ou relacionamento com cliente
Supervisor Geral		- Certificação oficial HDI SCM (*Support Center Manager*) ou equivalente

12.5. Os treinamentos e certificações requeridos deverão ser comprovados através de cópia dos respectivos certificados emitidos por instituições oficiais especializadas reconhecidas pelo fabricante do *software* ou instituição mantenedora das certificações associadas, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da alocação do profissional nas dependências do BNDES para prestação do serviço, prorrogável a critério do BNDES.

12.6. Adicionalmente, é esperado que os profissionais da Contratada alocados aos serviços possuam os seguintes conhecimentos complementares, conforme o seu Perfil Profissional e Disciplina a ser desempenhada:

Perfil Profissional / Disciplina		Conhecimentos complementares
Técnico de Atendimento Nível 1	Apoio Logístico	Não requerido
	Backup	- Conhecimentos básicos de administração do sistema de backup *IBM Spectrum Protect* (antigo *IBM Tivoli Storage Manager - TSM*)
	Monitoração	- Conhecimentos básicos de administração de servidores Windows e Linux - Conhecimentos básicos de administração da ferramenta de monitoração Zabbix (cadastramento e manutenção de ativos monitorados, níveis de alarme, usuários, perfis de usuários e janelas de manutenção)
	Plataforma Baixa	- Conhecimentos de administração de servidores Windows e servidores Linux - Conhecimentos em *Microsoft Active Directory*
Técnico de Atendimento Nível 2	Backup	- Conhecimentos avançados de administração (configuração, verificação, acompanhamento das operações e resolução de problemas em backups) do sistema de backup *IBM Spectrum Protect* (antigo *IBM Tivoli Storage Manager – TSM*)
	Preparo da Produção	- Conhecimentos de *IBM Workload Scheduler* (ou *BMC Control-M*) e ambiente de grande porte com sistema operacional *MVS* ou *OS/390* ou *z/OS*
	Operação da Produção	
	Monitoração	- Conhecimentos avançados de administração de servidores Windows e Linux - Conhecimentos de administração da ferramenta de monitoração Zabbix (cadastramento e manutenção de ativos monitorados, níveis de alarme, usuários, perfis de usuários e janelas de manutenção)
	Plataforma Baixa	- Conhecimentos avançados de administração de servidores Windows e Linux - Conhecimentos em *Microsoft Active Directory* - Conhecimentos básicos de programação de scripts *bash*, *Power Shell*, *Perl* e *Python* para apoiar na automação de tarefas - Conhecimentos de DNS, DHCP e virtualização utilizando *VMWare* - Conhecimentos de *IBM Workload Scheduler* (ou *BMC Control-M*)
Técnico de Gestão da Qualidade		- Conhecimento em melhoria de processos, procedimentos e relatórios de desempenho operacional
Supervisor de Atendimento		- Conhecimentos em gestão de pessoas e resolução de conflitos - Todos os conhecimentos exigidos para os Técnicos de Atendimento Nível 1 e Nível 2
Supervisor de Gestão da Qualidade		- Conhecimento de ferramentas de gestão de qualidade - Conhecimentos em gestão de pessoas e resolução de conflitos - Todos os conhecimentos exigidos para o Técnico de Gestão da Qualidade
Supervisor Geral		- Conhecimentos em gestão de pessoas e resolução de conflitos - Conhecimentos em gestão de centros de suporte e NOCs

12.7. Os conhecimentos complementares descritos no item 12.6 não necessitam de comprovação formal, mas serão exigidos durante a prestação dos serviços e, caso o BNDES perceba falta de tais conhecimentos em qualquer profissional alocado ao serviço pela Contratada, fica assegurado ao BNDES o direito de solicitar a imediata substituição do mesmo, nos termos do item 16.7.1.

12.8. Todos os profissionais da Contratada, alocados em qualquer dos serviços definidos, deverão possuir, além das certificações e capacitações listadas anteriormente, uma série de habilidades pessoais necessárias para o exercício da função, tais como:

12.8.1. facilidade de comunicação, fluência verbal;

12.8.2. bom relacionamento interpessoal, cortesia;

12.8.3. equilíbrio emocional;

12.8.4. proatividade, criatividade, iniciativa;

12.8.5. clareza, objetividade;

12.8.6. organização;

12.8.7. espírito de equipe;

12.8.8. postura profissional;

12.8.9. discrição;

12.8.10. interesse e disponibilidade;

12.8.11. capacidade de aprendizado; e

12.8.12. boa redação.

12.9. A Contratada deverá promover o repasse de conhecimento aos seus novos profissionais, em caso de substituição dos responsáveis pela execução de serviços em andamento, sem prejuízo à continuidade e à qualidade dos serviços.

12.10. As qualificações técnicas exigidas correspondem a requerimentos mínimos. Será responsabilidade da Contratada adequar a capacitação de seus profissionais de forma a que atendam aos requerimentos de serviço descritos nestas Especificações Técnicas, mesmo que isto exija profissional mais capacitado tecnicamente do que o definido acima ou que o ambiente computacional do BNDES se altere ao longo da execução contratual.

12.11. A Contratada deverá apresentar ao BNDES, sempre que solicitado, a comprovação da experiência, da formação e certificações dos profissionais alocados ao serviço.

12.12. As atividades associadas ao serviço de Atendimento Nível 1, por serem de menor complexidade, poderão ser eventualmente desempenhadas por profissionais alocados ao serviço de Atendimento Nível 2.

12.13. Os profissionais alocados ao serviço de Gestão da Qualidade devem ser dedicados exclusivamente às atividades associadas a este serviço.

12.14. Atividades associadas aos serviços de Atendimento Nível 2 e de Gestão da Qualidade devem ser prestadas exclusivamente por Técnicos de Atendimento Nível 2 e Técnicos de Gestão da Qualidade, respectivamente.

12.15. Um mesmo profissional Técnico de Atendimento Nível 1 ou Técnico de Atendimento Nível 2 pode executar diferentes disciplinas em sua equipe de atendimento (Apoio logístico, B*ackup*, Preparo da produção, Operação da produção, Monitoração e Plataforma baixa), desde que possua os conhecimentos complementares necessários para realização destas tarefas, descritos no item 12.6.

13. SALÁRIOS DE REFERÊNCIA:

13.1. Quanto à remuneração dos profissionais, deverão ser considerados pelos licitantes, para fins de elaboração da Proposta, os seguintes valores de referência estimados pelo BNDES com base nas médias salariais praticadas pelo mercado:

Valores referenciais de salário, por Perfil Profissional	
Técnico de Atendimento Nível 1	R$ 3.093,39
Técnico de Atendimento Nível 2	R$ 4.760,24
Técnico de Gestão da Qualidade	R$ 3.844,30
Supervisor de Atendimento	R$ 7.465,97
Supervisor de Gestão da Qualidade	R$ 7.487,06
Supervisor Geral	R$ 13.908,46

13.2. Os valores acima são apenas referências para os licitantes, observados os pisos mínimos definidos pela legislação. Caso o licitante ofertante do melhor lance apresente proposta com salários abaixo dos valores referenciais para os perfis associados, será exigida a comprovação de exequibilidade de sua proposta.

13.3. Os documentos a serem apresentados para a comprovação de exequibilidade citada no item 13.2 devem ser suficientes para demonstrar que serviços de atribuições similares, praticados por profissional de perfil semelhante ao exigido, em contexto contratual ativo e saudável (rotatividade média mensal abaixo de 5%, atingimento dos níveis mínimos de qualidade exigidos, etc.), no Estado do Rio de Janeiro, são remunerados com níveis salariais abaixo das referências apresentadas no item 13.1, sem prejuízo de eventual contato do BNDES com o cliente contratante em sede de diligência.

14. QUANTITATIVOS MÍNIMOS

14.1. Os quantitativos mínimos definem o contingente considerado minimamente necessário para o atendimento aos serviços contratos dentro dos níveis de serviço exigidos, considerando o cenário atual em termos de ambiente tecnológico, demandas, processos, ferramentas, adaptação dos profissionais alocados etc.

14.2. Para fins de análise de exequibilidade durante o procedimento licitatório, não serão aceitas propostas de licitantes que apresentem dimensionamento dos quantitativos mínimos de postos e de profissionais inferiores aos quantitativos indicados nos itens 14.7 e 14.8.

14.3. Os quantitativos mínimos para cada equipe foram dimensionados a partir do histórico de execução dos mesmos serviços no contrato corrente e leva em consideração a volumetria histórica, o tempo médio de atendimento e o nível mínimo de serviço de cada tarefa.

14.4. Para permitir um maior refinamento no estabelecimento dos quantitativos mínimos, cada uma das equipes foi segmentada em atividades, conforme tabela no item 14.7. Todavia, durante a execução contratual, a fiscalização dos quantitativos mínimos se restringirá ao total de postos e de profissionais da equipe (Atendimento Nível 1, Atendimento Nível 2 ou Gestão da Qualidade), independente da disciplina/atividade em que os técnicos estejam efetivamente alocados.

14.5. Ao longo da execução contratual, a Contratada poderá optar por uma segmentação interna das equipes diferente da exposta na tabela do item 14.7, desde que tal mudança implique comprovadamente na melhoria da qualidade e da eficiência do atendimento e que sejam respeitados os quantitativos mínimos de postos para cada um dos perfis profissionais.

14.6. Para fins de dimensionamento e fiscalização da observância dos quantitativos mínimos de postos por equipe, serão consideradas as quantidades de horas de seus Regimes de Atendimento.

14.7. A tabela a seguir apresenta as equipes e suas atividades com os respectivos Regimes de Atendimento e quantitativos mínimos que serão exigidos para a prestação do serviço.

Equipe	Disciplina	Regime de Atendimento	Quantitativo Mínimo de Postos	Quantitativo Mínimo de Profissionais
Atendimento Nível 1	Apoio Logístico Backup Monitoração Plataforma baixa (Wndows/Linux)	24x7	2	8
		Total Atendimento Nível 1	**2**	**8 + 2 (cob. férias e absenteísmo)**
Atendimento Nível 2	Backup Monitoração Plataforma baixa (Wndows/Linux) Operação da Produção	24x7	2	8
	Preparo da Produção	12x5	1 de 09:30 a 18:30 e 1 de 12:30 à 21:30	2
		Total Atendimento Nível 2	**4**	**10 + 2 (cob. férias e absenteísmo)**
Supervisor de Atendimento		24x7	1	4
		Total Supervisão de Atendimento	**1**	**4 + 1 (cob. férias e absenteísmo)**
Gestão da Qualidade	Qualidade	8x5	3	3
	Supervisão	8x5	1	1
		Total Gestão da Qualidade	**4**	**4 + 1 (cob. férias e absenteísmo)**
Supervisão Geral		8x5	1	1
		Total Supervisão Geral	**1**	**1**
		Total Geral	**12**	**33**

14.8. Os valores da coluna “Quantitativo Mínimo de Profissionais”, da tabela do item 14.7, têm como objetivo apresentar o dimensionamento mínimo de profissionais que deverá atender a disponibilidade de postos exigida ao longo da jornada de cada equipe. A Contratada deverá comprovar que os quantitativos de profissionais contidos em sua proposta atendem as exigências mínimas de

disponibilidade de postos para cada equipe e a legislação pertinente, através do demonstrativo da alocação dos profissionais ao longo do dia (escala de trabalho).

14.9. Para elaboração da estimativa do quantitativo mínimo de profissionais para atendimento às exigências de disponibilidade mínima de postos, foi considerada jornada de trabalho de 12 (doze) horas diárias para profissionais Técnicos de Atendimento Nível 1 e Atendimento Nível 2[1] e Supervisores de Atendimento, e de 8 (oito) horas diárias para Técnicos de Gestão da Qualidade, Supervisor de Gestão da Qualidade e Supervisor Geral.

14.10. Aos totais da estimativa do quantitativo mínimo de profissionais de cada serviço (Atendimento Nível 1, Atendimento Nível 2 e Gestão da Qualidade) foi acrescido um quantitativo referente a cobertura de férias e absenteísmo (indicado com "cob. férias e absenteísmo"). Durante a execução contratual, caberá à Contratada o remanejamento de profissionais entre as equipes, alocação de profissionais adicionais ou outro tipo de cobertura, sempre respeitando os quantitativos mínimos de postos por equipe.

14.11. Durante todo o horário de prestação dos respectivos serviços deverá haver a presença de ao menos um Supervisor de Atendimento e um Supervisor de Gestão da Qualidade, sendo tolerada as suas ausências apenas durante o intervalo de descanso de suas jornadas diárias. Os períodos de férias e absenteísmos do Supervisor de Gestão da Qualidade deverá ser coberto pelo Supervisor Geral e vice-versa.

14.12. Se a Contratada adotar critérios inadequados de dimensionamento dos postos das equipes de Atendimento Nível 1, Atendimento Nível 2 ou Gestão da Qualidade, ficará sujeita a penalidade, conforme estabelecido no item 20.1.2. , alínea "b".

14.13. Será responsabilidade da Contratada a implementação de ferramenta de controle que permita a aferição consolidada dos quantitativos de postos efetivamente alocados em cada uma de suas equipes, e o confronto com o exigido no item 14.7, com precisão de 1 (um) minuto. Deverá ser garantido aos gestores do serviço, por parte do BNDES, o acesso a essa ferramenta em qualquer tempo.

[1] Para 2 (dois) dos Técnicos de Atendimento Nível 2, o regime de trabalho é 8x5, ou seja, 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana.

14.14. O Relatório Mensal de Atividades, descrito no item 16.1, deverá incluir uma seção apresentando evidências do dimensionamento em vigor para todas as equipes e atividades.

15. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

15.1. Os licitantes deverão apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que o referido licitante executou ou executa, de forma satisfatória, objeto da mesma natureza ao da presente licitação, por período não inferior a 12 (doze) meses.

15.2. Considera-se comprovação de execução de objeto da mesma natureza ao da presente licitação, a apresentação de atestado(s) contendo os quantitativos a seguir, que representam menos de 50% (cinquenta por cento) do tamanho da infraestrutura de TI do BNDES:

15.2.1. Serviços de controle de operação de TI utilizando sistema orquestrador de tarefas (*job scheduler*), como por exemplo IBM Workload Scheduler (antigo IBM TWS) ou BMC Control-M, dentre outros, com execução mensal de, no mínimo, 30.000 (trinta mil) rotinas automatizadas (*jobs*);

15.2.2. Serviço de gestão de *backup*, com gerenciamento de cópias de segurança de, no mínimo, 300 (trezentos) servidores;

15.2.3. Serviços de monitoração de parque mínimo de 300 (trezentos) servidores;

15.2.4. Serviços de operação de sistema IBM Mainframe;

15.2.5. Serviços de operação de servidores Windows de parque mínimo de 100 (cem) servidores;

15.2.6. Serviços de operação de servidores Linux de parque mínimo de 200 (duzentos) servidores;

15.2.7. Serviços de operação de fitoteca automatizada.

15.3. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações mínimas:

15.3.1. CNPJ, nome comercial, endereço e telefone da(s) sociedade(s) atestante(s) para a execução do objeto atestado;

15.3.2. nome, cargo/função, endereço, telefone e e-mail do(s) representante(s) da(s) sociedade(s) atestante(s) que vier(em) a assinar o(s) atestado(s), a fim de que o BNDES possa com ele(s) manter contato;

15.3.3. CNPJ e nome da sociedade contratada pela(s) sociedade(s) atestante(s) para a execução do objeto atestado;

15.3.4. o período de execução do serviço;

15.3.5. descrição do objeto atestado, contendo dados que permitam a aferição de sua similaridade com o objeto licitado, nos termos do item 15.2.1. ;

15.3.6. data da emissão do(s) atestado(s); e

15.3.7. assinatura do(s) representante(s) da(s) sociedade(s) atestante(s).

15.4. Não é permitido somatório de quantitativos em atestados diferentes para compor os quantitativos mínimos descritos em cada um dos serviços dos subitens 15.2.1. a 15.2.7. . Entretanto, é permitido o somatório para comprovar a experiência nos diferentes serviços.

15.5. Cada atestado deve corresponder a um período de prestação do serviço não inferior a um ano.

15.6. Poderá ser realizada diligência perante a pessoa jurídica indicada no Atestado de Capacitação Técnica, visando obter informações sobre o serviço prestado.

16. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SERVIÇO

16.1. Relatório Mensal de Atividades

16.1.1. No Relatório Mensal de Atividades, deverão constar, além das medições dos indicadores de níveis de serviços definidos na seção 11, evidências da alocação efetiva de profissionais (conforme descrito no item 14.13), recomendações técnicas, administrativas e gerenciais para o próximo período, gráficos de tendências (quantitativas e qualitativas) dos atendimentos, ocorrências que tenham impactado a prestação do serviço, todos os demais relatórios exigidos no Catálogo de Serviços, além de qualquer outra informação relevante para a gestão contratual.

16.1.2. A entrega do relatório deverá ser efetuada até o dia 15 (quinze) de cada mês, seguida de reunião entre o Supervisor Geral, o Gestor do Contrato e outros participantes que eventualmente forem convidados por essas partes, a fim de analisarem os pontos levantados e os níveis de serviço atingidos.

16.1.3. A entrega mensal do relatório conforme o prazo previsto no item 16.1.2. será condição necessária para que o BNDES ateste os serviços, para fins de pagamento pela prestação dos mesmos.

16.1.4. O conteúdo detalhado e a forma inicial do Relatório Mensal de Atividades serão definidos pelas partes na Reunião para Alinhamento de Expectativas, conforme item 16.5.1. , sujeito a alterações sempre que solicitado pelo BNDES.

16.2. Gestão do Conhecimento, Propriedade Intelectual e Direito Patrimonial

16.2.1. Os procedimentos, soluções de contorno ou definitivas e demais itens da Base de Conhecimento, antes de sua efetiva implantação, deverão ser previamente aprovados pela equipe técnica indicada pelo BNDES.

16.2.2. A Contratada cederá ao BNDES o direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter definitivo dos sistemas desenvolvidos e resultados produzidos em consequência deste Contrato, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e documentação didática em papel ou em mídia eletrônica.

16.2.3. Os bens utilizados como insumos para o serviço, incluindo as licenças de *softwares* e equipamentos de propriedade da Contratada, deverão ser removidos ao fim da vigência do Contrato, sendo responsabilidade da Contratada a remoção/desinstalação de tais *softwares* ou equipamentos do ambiente do BNDES.

16.3. Plano de Contingência

16.3.1. Em caso de impossibilidade de acesso às dependências do BNDES que implique acionamento do Plano de Contingência definido pelo BNDES, a Contratada deverá seguir as especificações desse Plano, além de

realocar e redimensionar suas equipes de forma a atender a demanda no novo ambiente, admitindo-se, nestes casos, quantitativo inferior ao mínimo exigido na seção 14.7, desde que sejam observados os níveis de serviço acordados para a prestação do serviço, mantendo-se inalterados os quantitativos mínimos de postos de Supervisor para cada serviço.

16.3.2. O BNDES realiza testes periódicos no ambiente de contingência para usuários, localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, os quais podem necessitar de acompanhamento de alguns postos do serviço. Os testes serão informados ao preposto do Contrato com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, e a Contratada deverá orientar os profissionais que participarão dos testes para que executem suas atividades a partir daquele ambiente, sem ônus para o BNDES, sendo desnecessário qualquer acréscimo no quantitativo total de postos.

16.4. Plano de Treinamento dos Profissionais

16.4.1. Os treinamentos dos profissionais da Contratada são de inteira responsabilidade da mesma e deverão ser realizados de modo a garantir os níveis de serviço acordados, bem como atualizar estes profissionais quando da inclusão e atualização de produtos (tanto *hardwares* quanto *softwares*) no ambiente de TI do BNDES que exijam novas capacitações.

16.4.2. O BNDES poderá a qualquer hora promover alterações em sua arquitetura de TI (inclusão ou retirada de tecnologias) que deverão ser acompanhadas pelas habilidades da equipe provida pela Contratada.

16.4.3. Durante o período de transição, em até 60 (sessenta) dias a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Reunião para Alinhamento de Expectativas, a Contratada deverá efetuar treinamento de todas as suas equipes nos seguintes tópicos: informações gerais sobre o BNDES, normas de postura, ética e comportamento, conscientização de como usar os recursos disponibilizados, Política Corporativa de Segurança da Informação do BNDES e informações sobre as responsabilidades e obrigações contratuais. A Contratada deverá elaborar ata(s) contendo a ementa e data do(s) treinamento(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser assinada(s) pelos participantes e entregue(s) ao gestor do Contrato dentro do prazo estipulado.

16.4.4. Todos os funcionários contratados e alocados ao serviço após o período de implantação também deverão receber treinamento sobre os assuntos descritos no item 16.4.3.

16.5. Plano de Implantação

16.5.1. O profissional definido pela Contratada para atuar como Supervisor Geral e, se for o caso, seu executivo comercial (descrito no item 8.7.2.), deverão comparecer à Reunião para Alinhamento de Expectativas, a ser convocada pelo Gestor do Contrato, para que sejam definidas as diretrizes operacionais gerais para a implantação do serviço a ser desenvolvido pela Contratada.

16.5.2. Após essa reunião será emitido o Termo de Recebimento Definitivo da Reunião para Alinhamento de Expectativas (TRD da Reunião), o qual marcará o início das atividades.

16.5.3. Em até 30 (trinta) dias corridos após a emissão do TRD da Reunião , a Contratada deverá dispor de profissionais devidamente qualificados, em quantidade e perfis a serem definidos no Plano de Implantação, nas dependências do BNDES, capazes de assimilar os conhecimentos e forma de trabalho da prestadora atual, concomitantemente ao serviço atualmente prestado.

16.5.4. A Contratada deverá elaborar, em até 30 (trinta) dias corridos a partir da emissão do TRD da Reunião, um Plano de Implantação de todos os serviços, e o submeterá ao BNDES para aprovação. Este plano deverá incluir um cronograma de atividades, contemplando o período de transição, cujo prazo final não deverá ultrapassar 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de emissão do referido Termo e o Plano de Treinamento dos seus profissionais (forma como será atendido o item 16.4). Caso o BNDES aponte a necessidade de ajustes no Plano de Implantação, a Contratada deverá promovê-los, no prazo apontado no item 23.1.3. , sem prejuízo dos ajustes de pagamento descritos no item 19.1.

16.5.5. Com o fim do período de transição, conforme prazo estipulado no Plano de Implantação, observado seu prazo máximo definido no item 16.5.4. , a Contratada deverá passar a prestar todos os serviços objetos desta

contratação de forma autônoma, sendo considerado como período de operação assistida pelo fato de ainda não serem exigidos os compromissos de Níveis Mínimos de Serviço descritos na seção 11.

16.5.6. Os compromissos de Níveis Mínimos de Serviço descritos na seção 11 serão exigidos integralmente após 90 (noventa) dias corridos da emissão do TRD da Reunião, quando será considerado encerrado o período de implantação e operação assistida, sendo iniciada a operação plena dos serviços.

16.6. Uniforme

16.6.1. Os integrantes das equipes alocadas nas dependências do BNDES deverão trajar uniforme fornecido pela Contratada, o qual deverá ser apresentado, sob a forma de amostra, para aprovação do BNDES no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados da data emissão do TRD da Reunião, e ser composto de camisa tipo pólo ou social, com logotipo da empresa.

16.6.2. A Contratada deverá fornecer um jogo de uniformes com no mínimo 5 (cinco) camisas para cada um de seus funcionários, tão logo sejam alocados ao serviço.

16.6.3. A fim de garantir a boa apresentação de seus funcionários, a cada 6 (seis) meses de execução contratual, a Contratada deverá fornecer um novo jogo de uniformes, com no mínimo 5 (cinco) camisas, para cada profissional, inclusive para os Supervisores de Atendimento e Gestão da Qualidade.

16.6.4. O uso do uniforme é facultativo ao Supervisor Geral.

16.7. Alocação de Profissionais

16.7.1. O BNDES poderá exigir da Contratada a substituição definitiva de qualquer profissional da equipe de prestação dos serviços caso julgue, a seu próprio critério, que sua atuação ou apresentação seja inconveniente ou inadequada à função, levando em consideração as habilidades e competências destacadas na seção 12. Este direito estará assegurado ao BNDES para profissionais de qualquer classificação e nível de

qualificação. A Contratada terá prazo de 20 (vinte) dias úteis para realizar a referida substituição.

16.7.2. Todos os profissionais alocados ao serviço deverão fazer parte do quadro de empregados da Contratada, sendo vedada a subcontratação.

16.7.3. Os profissionais alocados ao serviço poderão acessar as dependências do EDSERJ somente após apresentação de suas Carteiras de Trabalho assinadas pela Contratada, de seus Atestados de Saúde Ocupacional indicando aptidão ao cargo proposto e dos Termos de Confidencialidade Modelo B por eles assinados.

16.8. Questões Adicionais

16.8.1. Todas as despesas de transporte, hospedagem e alimentação de profissionais da Contratada são de sua exclusiva responsabilidade, não cabendo qualquer reembolso por parte do BNDES.

16.8.2. Em caso de greves em transportes públicos na cidade do Rio de Janeiro, a Contratada deve prover meios de transporte a seus profissionais, de forma a possibilitar seu deslocamento ao local de trabalho definido no item 5.1, sem ônus para o BNDES.

17. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Evento	Quando Ocorre
Assinatura do Contrato	Após homologação do certame
Reunião para Alinhamento de Expectativas (item 16.5.1.)	A ser convocada pelo Gestor do Contrato.
Emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Reunião para Alinhamento de Expectativas (TRD da Reunião) (item 16.5.2.)	Após a realização da Reunião para Alinhamento de expectativas.
Apresentação do Plano de Implantação pela Contratada e início do período de transição (item 16.5.4.)	Até 30 (trinta) dias corridos após a emissão do TRD da Reunião

Evento	Quando Ocorre
Apresentação dos profissionais devidamente qualificados (item 16.5.3.)	Até 30 (trinta) dias corridos após a emissão do TRD da Reunião
Apresentação da amostra de uniforme (item 16.6.1.)	Até 30 (trinta) dias corridos após a emissão do TRD da Reunião
Treinamento inicial dos profissionais pela Contratada (item 16.4.3.)	Até 60 (sessenta) dias corridos após a emissão do TRD da Reunião
Início da operação assistida de todos os serviços (item 16.5.5.)	Até 60 (sessenta) dias corridos após a emissão do TRD da Reunião
Início da operação plena de todos os serviços com cumprimento dos ANS (item 16.5.6.)	Em 90 (noventa) dias corridos após a emissão do TRD da Reunião

18. REQUISITOS GERAIS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

18.1. Compromissos para a Prestação do Serviço

18.1.1. Para a prestação dos serviços descritos nestas Especificações Técnicas, a Contratada deverá observar o disposto na Política Corporativa de Segurança da Informação do BNDES, disponível em seu portal internet[2], para consulta pela Contratada.

18.1.2. A Contratada deverá apresentar, no momento da Reunião para Alinhamento de Expectativas (referida no item 16.5.1.), TERMO DE CONFIDENCIALIDADE – MODELO A do Anexo VI do Edital, assinado por seu representante legal.

18.1.3. A Contratada deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis a contar da convocação do Gestor do Contrato, TERMOS DE CONFIDENCIALIDADE – MODELO B do Anexo VI do Edital, assinados por cada um dos profissionais designados para a execução dos serviços objetos do

[2] https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/licitacoes-contratos/normativos-e-modelos-de-documentos

Contrato, e observar as demais normas relativas ao sigilo e à confidencialidade de informações e dados disponibilizados.

18.1.4. Para os casos de substituição do empregado, a Contratada obriga-se a apresentar o TERMO DE CONFIDENCIALIDADE – MODELO B do Anexo VI do Edital em até 10 (dez) dias úteis a contar da solicitação do Gestor do Contrato.

18.1.5. Para os casos de demissão do empregado ou dispensa (seja ela por justa causa ou não), além da legislação vigente, deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

18.1.5.1. comunicar tempestivamente ao BNDES os dados dos empregados demitidos/dispensados;

18.1.5.2. o acesso físico ao local de prestação dos serviços, descritos no item 5.1, bem como os acessos ao ambiente computacional e sistemas deverão ser imediatamente revogados;

18.1.5.3. o empregado deverá ter seu crachá de acesso ao local de prestação dos serviços, descritos no item 5.1, recolhido e inutilizado para autenticação do empregado; e

18.1.5.4. o empregado não poderá acessar nem as dependências do local de prestação dos serviços, descritos no item 5.1, nem o ambiente de operação depois de comunicada a sua dispensa.

18.1.6. A Contratada obriga-se a permitir que o BNDES possua o devido acesso a todos os dados utilizados em sistemas da Contratada, relacionados com a prestação do serviço.

18.1.7. A utilização do sistema de correio eletrônico do BNDES deverá ser restrita ao âmbito da prestação de serviço, podendo o conteúdo das mensagens ser registrado e monitorado pelo BNDES.

18.1.8. Toda informação gerada ou manipulada no âmbito da prestação do serviço é de propriedade do BNDES, o que inclui o registro do atendimento realizado e gravações telefônicas, bem como das trilhas de auditoria geradas.

18.1.9. Relatórios eventualmente emitidos por meio de sistemas de informação disponibilizados pela Contratada deverão permitir a identificação da credencial de acesso utilizada para emiti-lo.

18.2. Ambiente físico da Operação

18.2.1. O ambiente onde serão executados os serviços especificados será monitorado pelos sistemas de monitoramento por imagens (CFTV) dos locais de prestação dos serviços, descritos no item 5.

19. AJUSTES DE PAGAMENTO

19.1. No caso da Contratada, por problemas alheios ao BNDES, ou julgados injustificáveis por este último, não cumprir os Níveis de Serviço estabelecidos no Anexo IV desta especificação, ficará sujeita a ajustes de pagamento, conforme as tabelas constantes do Anexo IV desta especificação, sobre o valor da fatura do serviço referente ao mês de ocorrência.

19.2. Se a Contratada, por problemas alheios ao BNDES ou julgados injustificáveis por este último, exceder o prazo máximo de apresentação dos profissionais ou do Plano de Implantação, especificados nos itens 16.5.3. e 16.5.4. , ficará sujeita ao desconto de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) do valor a ser pago na fatura relativa ao período de transição, para cada dia que exceder o prazo máximo, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor a ser pago na fatura correspondente.

19.3. Se a Contratada, por problemas alheios ao BNDES ou julgados injustificáveis por este último, exceder o prazo máximo de início da operação assistida do serviço, especificado no item 16.5.5. , ficará sujeita ao desconto de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor a ser pago na fatura relativa ao período de transição, para cada dia que exceder o prazo máximo, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor a ser pago na fatura correspondente.

19.4. Se a Contratada, por problemas alheios ao BNDES ou julgados injustificáveis por este último, exceder o prazo máximo de início da operação plena do serviço, especificado no item 16.5.6. , ficará sujeita ao desconto de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor a ser pago na fatura relativa ao período de operação assistida, para cada dia que exceder o prazo máximo, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor a ser pago na fatura correspondente.

19.5. Se a Contratada adotar critérios inadequados de dimensionamento dos postos das equipes de Atendimento Nível 1, Atendimento Nível 2 ou Gestão da Qualidade, ficará sujeita ao desconto de 1% (um por cento) do valor a ser pago na fatura relativa à ocorrência, para cada dia que houver dimensionado de forma inadequada, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor a ser pago nessa fatura.

20. PENALIDADES

20.1. Em caso de descumprimento das demais exigências expressamente formuladas pelo BNDES e obrigações contratuais ou legais, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:

20.1.1. Advertência;

20.1.2. Multa, observado o seguinte:

a) Se a Contratada utilizar indevidamente e de forma deliberada o sistema de gerenciamento de serviços de TI, com o objetivo de distorcer a apuração dos indicadores de níveis de serviço, ficará sujeita a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do respectivo serviço na fatura relativa ao mês de ocorrência do evento.

b) Se a Contratada, por problemas alheios ao BNDES ou julgados injustificáveis por este último, incorrer na classificação de “Alto Impacto” para qualquer indicador ou adotar, de forma recorrente, critérios inadequados de dimensionamento de postos de atendimento, ocasionando prejuízos ao serviço, ficará sujeita, além do ajuste de pagamento previsto nos itens 19.1 e 19.5, a multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço na fatura relativa ao mês de ocorrência do evento.

c) Se a Contratada, por problemas alheios ao BNDES ou julgados injustificáveis por este último, descumprir outras obrigações, exigências e/ou prazos estabelecidos no Contrato e/ou em seus anexos, ficará sujeita a multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do respectivo serviço na fatura relativa ao mês de ocorrência do evento.

20.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, pelo prazo previsto na legislação, apurado em razão da natureza e gravidade da infração cometida.

20.2. O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou de crédito existente no BNDES em relação à Contratada. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

20.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades, serão assegurados à Contratada o contraditório e a ampla defesa.

20.4. O somatório de todas as penalidades aplicadas em razão do item 20.1.2. estará limitado a 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato.

21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21.1. Sobre o trabalho realizado por suas equipes técnicas, a Contratada deverá:

21.1.1. assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa pelo respectivo objeto contratado, não podendo, em qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas ocorridos na execução do serviço;

21.1.2. responder pelos danos comprovadamente causados ao BNDES ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto contratado. A fiscalização ou o acompanhamento do BNDES não excluirá ou reduzirá essa responsabilidade da Contratada;

21.1.3. não efetuar a compilação reversa, montagem reversa ou engenharia reversa de qualquer programa aplicativo do BNDES ou de terceiros a que venha ter acesso por força do serviço.

21.2. Sobre o sigilo das informações corporativas do BNDES, a Contratada deverá:

21.2.1. cumprir e obedecer a Política Corporativa de Segurança da Informação do BNDES;

21.2.2. garantir que as pessoas com acesso a qualquer parte das informações do BNDES estejam cientes de sua natureza sigilosa e da obrigação relacionada a este fato;

21.2.3. manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais e demais informações, não tornadas públicas pelo BNDES, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, sendo vedada a divulgação das informações obtidas a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados;

21.2.4. adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo referido no item 21.2.3. ;

21.2.5. notificar prontamente ao BNDES qualquer divulgação ou uso não autorizado de informações que porventura tomar conhecimento, adotando todas as medidas recomendadas pelo BNDES para remediar qualquer divulgação ou uso;

21.2.6. não usar, copiar, duplicar ou de alguma outra forma reproduzir ou reter todas ou quaisquer informações do BNDES, exceto se autorizada previamente, por escrito, pelo BNDES.

21.3. Sobre a fiscalização do contrato pelo BNDES, a Contratada deverá:

21.3.1. aceitar, por parte do BNDES, em todos os aspectos, a fiscalização no cumprimento do objeto contratado;

21.3.2. prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo BNDES.

21.4. Sobre as obrigações contratuais e trabalhistas, a Contratada deverá:

21.4.1. informar ao BNDES toda e qualquer irregularidade observada no curso da execução contratual;

21.4.2. manter durante a vigência do contrato todas as condições exigidas na ocasião da contratação (habilitação e proposta);

21.4.3. manter vínculo empregatício em regime CLT para todos os profissionais envolvidos na prestação dos serviços;

21.4.4. responder, em relação aos seus profissionais, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos, contribuições, indenizações, vales-refeição,

vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por este contrato, pelo Poder Público ou no instrumento coletivo da categoria;

21.4.5. observar os pisos salariais de todas as categorias profissionais envolvidas na prestação do serviço, conforme os definidos por meio da legislação aplicável ou por meio do respectivo instrumento coletivo;

21.4.6. devolver ao final do contrato os crachás de identificação fornecidos pelo BNDES sob pena de indenização dos danificados ou perdidos.

22. VISTORIA TÉCNICA

22.1. É facultado às Licitantes vistoriar o local de prestação dos serviços nas dependências do BNDES, descrito no item 5.1, com o objetivo de avaliar as condições para prestação dos serviços e esclarecer as dúvidas inerentes ao objeto deste certame, visando uma adequada formulação da Proposta de Preços.

22.2. Em nenhuma hipótese, a Licitante poderá alegar o desconhecimento das condições para a perfeita compreensão do objeto e integral execução contratual nos termos previstos nesta Especificação Técnica.

22.3. As vistorias serão realizadas entre 10 e 16 horas, em dias úteis, devendo ser previamente agendadas através do e-mail licitacoes.infra@bndes.gov.br, com uma antecedência mínima de 1 (um) dia útil.

22.4. Durante a vistoria, os licitantes serão acompanhados por um empregado do BNDES.

22.5. Todas as vistorias deverão ocorrer em até o dia útil anterior à data da sessão pública.

22.6. Na vistoria, o licitante poderá se informar e tirar eventuais dúvidas a respeito:

22.6.1. dos locais onde deverão ser realizados os serviços contratados;

22.6.2. da área destinada à futura Contratada para execução dos serviços;

22.6.3. do ambiente de TI e das ferramentas utilizadas para prestação dos serviços descritos nestas Especificações Técnicas;

22.6.4. dos processos de trabalhos e metodologias adotadas no BNDES para execução dos serviços relativos à infraestrutura de TI.

23. RECEBIMENTO DO OBJETO

23.1. O BNDES efetuará o recebimento dos serviços objeto desta Licitação, observando os seguintes procedimentos:

23.1.1. O Plano de Implantação será recebido provisoriamente quando da apresentação dos profissionais a serem alocados no serviço, acompanhada de toda a documentação comprobatória da sua qualificação mínima, em formato digital e classificada em pastas por profissional, e da entrega do Plano de Implantação, mediante Termo de Recebimento Provisório emitido pela Comissão de Recebimento do BNDES para posterior conferência da adequação aos requisitos descritos nestas Especificações Técnicas.

23.1.2. Após a emissão do Termo de Recebimento Provisório descrito no item 23.1.1. , o BNDES terá 15 (quinze) dias corridos para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, caso as entregas citadas no item anterior estejam em conformidade com os itens 16.5.3. e 16.5.4. destas Especificações Técnicas.

23.1.3. Caso as entregas citadas no item 23.1.1. não estejam em conformidade com estas Especificações Técnicas, a Contratada disporá de 2 (dois) dias úteis para efetuar os ajustes necessários.

23.1.4. Com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo relativo às entregas citadas no item 23.1.1. será considerado iniciado o período de transição.

23.1.5. Os serviços relativos ao período de transição serão recebidos quando a Contratada houver ministrado os treinamentos de seus profissionais, previstos no item 16.4.3. , e já estiver apta a prestar de forma efetiva todos os serviços objetos desta contratação, conforme disposto no item 16.5.5. , mediante Termo de Recebimento Definitivo emitido pela Comissão de Recebimento do BNDES.

23.1.6. Com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo relativo ao período de transição será considerada iniciada a fase de operação assistida.

23.1.7. Os serviços relativos à operação assistida serão recebidos em 90 (noventa) dias após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Reunião para Alinhamento de Expectativas, caso a Contratada já esteja prestando de forma efetiva todos os serviços objetos desta contratação de forma autônoma, conforme disposto no item 16.5.5. , mediante Termo de Recebimento Definitivo emitido pela Comissão de Recebimento do BNDES.

23.1.8. A partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo referente à operação assistida, será considerada iniciada a fase de operação plena dos serviços, a qual perdurará pelo restante da vigência contratual.

23.1.9. Durante a fase de operação plena, os serviços serão recebidos mensalmente pelo Gestor do Contrato, quando da respectiva execução, mediante sua assinatura no Relatório Mensal de Atividades, após verificação de sua conformidade com as especificações, condições e obrigações previstas no Contrato e em seus Anexos.

24. PAGAMENTOS

24.1. O pagamento referente ao período de transição será efetuado pró-rata considerando o período a partir da data do Termo de Recebimento Definitivo relativo à apresentação dos profissionais a serem alocados no serviço e à entrega do Plano de Implantação até a data imediatamente anterior àquela do Termo de Recebimento Definitivo relativo ao início da operação assistida dos serviços, observados os dispostos no item 16.5 e seus subitens.

24.2. O pagamento referente ao período de operação assistida será efetuado pró-rata considerando o período a partir da data do Termo de Recebimento Definitivo relativo ao início da operação assistida até o início da operação plena dos serviços com aferição e exigência do cumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço, observados os dispostos no item 16.5 e seus subitens.

24.3. Durante todo o período de operação plena, o BNDES pagará à Contratada o valor referente aos serviços sempre no mês subsequente à sua prestação, mediante o ateste do Gestor do Contrato, descrito no item 23.1.9.

25. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

25.1. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato será mantido pela repactuação, observados os limites e condições constantes da minuta de contrato aprovada pelo BNDES.

25.2. Será facultado à futura Contratada pleitear a repactuação do Contrato, após 12 (doze) meses da data da apresentação da respectiva proposta, ou do orçamento a que a proposta se referir, desde que comprove a variação de custos ocorrida (em função de normas coletivas trabalhistas, por exemplo) e a mesma seja devidamente justificada.

26. GARANTIA CONTRATUAL

26.1. A Contratada prestará garantia contratual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, na modalidade que vier a escolher, dentre as previstas na lei 13.303/2016, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da convocação pelo BNDES, sob pena de aplicação de penalidade nos termos do contrato.

26.2. O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo BNDES.

27. VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO

27.1. O valor estimado para esta contratação está descrito abaixo. Não serão aceitas propostas acima deste valor.

Total de PIC (30 meses) (A)	Valor Estimado do PIC (B)	Valor Global Estimado (30 meses) (C = A x B)
13.028.580	R$ 1,30252	R$ 16.969.986,02

27.1.1. O “Total de PIC” (coluna “A”) equivale ao quantitativo total de PIC que pode ser executado por toda a vigência contratual (já com a reserva descrita no item 3.8) e deriva do custo mensal em PIC para prestar o serviço a todo o ambiente tecnológico do BNDES, descrito na tabela do item 1.1. do Anexo III desta especificação, multiplicado pela quantidade de meses de vigência do Contrato, descrita no item 4.1.

27.1.2. O “Valor Estimado do PIC” (coluna “B”) representa o valor máximo aceito para precificação do PIC na proposta do Licitante.

Anexo I das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – Catálogo de Serviços

1. CATÁLOGO DE SERVIÇOS

1.1. O Catálogo de Serviços, com os seus respectivos Regimes de Atendimento e Níveis Mínimos de Serviço, está descrito nas tabelas abaixo.

1.2. A apuração dos níveis de serviço relativos ao tempo para solução de solicitações e eventos será calculada sempre com base na data e hora de registro inicial da solicitação ou evento e no Regime de Atendimento de cada serviço. No cálculo desses indicadores serão desconsiderados os períodos em que as solicitações estiveram suspensas ou não estiveram sob a responsabilidade da Contratada. Para tanto, a suspensão e o repasse das solicitações deverão observar estritamente as condições e os procedimentos estabelecidos pelo BNDES.

Atendimento Nível 1				
Disciplina	**Atividade**	**Tarefa**	**Regime de Atendimento**	**Nível Mínimo de Serviço**
Apoio Logístico	Operar fitoteca e mídias magnéticas	Inserir e remover cartuchos de fita no subsistema de fitoteca	24x7	Em até 30min
		Registrar incidentes ocorridos com o subsistema de fitoteca e virtualização de fitas ou suas conexões	24x7	
		Abrir e acompanhar a execução e conclusão de chamados técnicos de hardware	24x7	
	Acompanhar visitas técnicas ao *Datacenter*	Acompanhar e registrar visitas técnicas ao *Datacenter*.	24x7	Registro de todas as visitas técnicas, as quais deverão constar do Relatório Mensal de Atividades

Anexo I das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – Catálogo de Serviços

Atendimento Nível 1 (continuação)				
Disciplina	**Atividade**	**Tarefa**	**Regime de Atendimento**	**Nível Mínimo de Serviço**
Backup	Configurar rotinas de backup de servidores	Incluir/remover servidores no serviço de backup, configurando rotinas periódicas de backup	12x5	Em até 6h
		Alterar configuração de rotinas de backup dos servidores	12x5	
	Atender solicitações de backup e restauração	Atender solicitações de recuperação de arquivos, pastas e caixas postais a partir do backup dos servidores	12x5	Em até 6h
		Atender solicitações de backup e/ou restauração de bancos de dados	12x5	
	Testar mídias	Executar procedimentos periódicos definidos para testes de mídias	12x5	Emissão do Relatório de Teste de Mídias, no máximo até 48h após o término do teste
Monitoração	Configurar e manter a monitoração de infraestrutura e de serviços de TI	Cadastrar e manter ativos de TI nas ferramentas de monitoramento	12x5	Em até 6h
		Configurar janelas de manutenção nas ferramentas de monitoramento	24x7	Em até 2h
	Monitorar infraestrutura do *Datacenter*	Notificar anormalidades operacionais à equipe de manutenção do *Datacenter*	24x7	Em até 10min
		Gerenciar janelas de manutenção da infraestrutura do *Datacenter*	24x7	Em até 30min

Anexo I das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – Catálogo de Serviços

Atendimento Nível 1 (continuação)

Disciplina	Atividade	Tarefa	Regime de Atendimento	Nível Mínimo de Serviço
Plataforma Baixa (Windows/Linux)	Executar scripts automatizados	Executar scripts operacionais automatizados, com configuração dos parâmetros de entrada e envio dos resultados para o usuário solicitante	12x5	Em até 2h
	Executar tarefas operacionais diversas	Criar usuários de serviços e grupos do Active Directory (AD)	12x5	Em até 6h
		Conceder permissões a usuários e grupos em diretórios do NAS	12x5	
		Realizar downloads e uploads de arquivos em servidores	12x5	
		Gerar certificados digitais para autorização de acesso a sistemas corporativos	12x5	
		Executar procedimentos específicos em servidores Windows/Linux	24x7	Em até 2h
		Realizar atualizações de aplicações diversas, baseadas em procedimentos operacionais existentes	24x7	Dentro do prazo definido em comum acordo entre o BNDES e a Contratada
	Monitorar e restaurar serviços e infraestrutura de TI	Reportar e encaminhar eventos de responsabilidade do BNDES às suas respectivas equipes técnicas	24x7	Em até 10min
		Executar procedimentos operacionais de restauração ou de soluções de contorno de serviços e infraestrutura de TI	24x7	Em até 2h

Atendimento Nível 2

Disciplina	Atividade	Tarefa	Regime de Atendimento	Nível Mínimo de Serviço
Backup	Acompanhar operação das execuções de backups	Acompanhar indicadores do serviço de backup	24x7	Registro diário do acompanhamento dos backups, os quais deverão constar do Relatório Mensal de Atividades
		Acompanhar e garantir a execução dos backups dos servidores e registrar incidentes ocorridos	24x7	
	Tratar erros das execuções de backups	Identificar falhas em processamento de backups	24x7	Em até 2h
		Notificar para as equipes do BNDES os objetos que não puderam ser copiados e providenciar o reprocessamento, de acordo com os procedimentos definidos	24x7	

Atendimento Nível 2 (continuação)

Disciplina	Atividade	Tarefa	Regime de Atendimento	Nível Mínimo de Serviço
Monitoração	Configurar e manter a monitoração de infraestrutura e de serviços de TI	Elaborar e manter *templates* de monitoramento de ativos de acordo com os controles ou regras estabelecidas pelos solicitantes	12x5	Dentro do prazo definido em comum acordo entre o BNDES e a Contratada
		Elaborar e manter mapas dos diversos serviços providos pela infraestrutura de TI do BNDES	12x5	
Preparo da Produção	Realizar configurações de acesso ao mainframe	Configurar perfis de acesso ao mainframe no RACF e no AOL	12x5	Em até 2h
		Redefinir senhas de acesso dos usuários	12x5	
	Criar e manter aplicações no sistema de agendamento de rotinas (*job scheduling*) e nos sistemas de apoio à implantação	Verificar a adequação das aplicações às normas de padronização de aplicações e seus componentes	12x5	Em até 2h
		Criar e manter aplicações, tarefas e dependências no sistema de agendamento de rotinas (*job scheduling*), registrando as operações realizadas	12x5	
		Criar e manter aplicações e objetos nos sistemas de apoio à implantação e associar objetos às aplicações, registrando as operações realizadas	12x5	
	Implantar objetos utilizando os sistemas de apoio à implantação	Verificar se o objeto a ser implantado está devidamente documentado em Manual de Implantação	12x5	Em até 2h
		Implantar novas versões de objetos	12x5	
		Remover objetos implantados	12x5	

Anexo I das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – Catálogo de Serviços

Atendimento Nível 2 (continuação)				
Disciplina	**Atividade**	**Tarefa**	**Regime de Atendimento**	**Nível Mínimo de Serviço**
Operação da Produção	Acompanhar a execução do Plano de Produção (plataformas Alta e Baixa)	Monitorar, controlar e atualizar a execução do plano diário de produção do sistema de agendamento de rotinas (*job scheduling*)	24x7	Em até 30min
		Registrar ocorrências de atraso no plano de produção, acompanhadas de justificativa e registros de incidentes	24x7	
		Executar rotinas periódicas e rotinas sob demanda nos consoles TSO e SAG/Complete do Mainframe, de acordo com procedimentos operacionais definidos	24x7	
		Verificar rotinas em erro e executar procedimentos de recuperação e reprocessamento	24x7	
		Atender a solicitações de intervenção no plano de produção para incluir, alterar ou cancelar rotinas;	24x7	
	Gerenciar os recursos computacionais do computador de grande porte (mainframe)	Monitorar a console do computador de grande porte, observando quaisquer anormalidades que possam afetar sua operação e tomando as medidas necessárias para restabelecimento da normalidade operacional	24x7	Em até 30min
		Verificar a disponibilidade das unidades de processamento (CPUs do Mainframe), dos ambientes (partições), das unidades de processamento (FTAs) e dos serviços do sistema operacional, tomando as medidas necessárias em caso de anormalidades operacionais	24x7	

Anexo I das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – Catálogo de Serviços

Atendimento Nível 2 (continuação)				
Disciplina	**Atividade**	**Tarefa**	**Regime de Atendimento**	**Nível Mínimo de Serviço**
Plataforma Baixa (Windows/Linux)	Elaborar scripts para automação de tarefas operacionais	Elaborar scripts em *Python*, *Perl*, *Power Shell*, *shell script* e *Expect* para automatização de tarefas no *Rundeck* baseado em orientações dos técnicos do BNDES	12x5	Dentro do prazo definido em comum acordo entre o BNDES e a Contratada
	Configurar serviços	Incluir, alterar e excluir entradas nos serviços básicos de rede, tais como DNS, DHCP, dentre outros	12x5	Em até 2h
	Configurar máquinas virtuais	Criar e excluir máquinas virtuais	12x5	Em até 6h
		Alterar configuração de parâmetros de máquinas virtuais (CPU, memória, disco, etc.)	12x5	
	Aplicar de patches e atualizações de servidores	Planejar, preparar e aplicar patches e atualizações de *softwares* e sistemas operacionais Windows e Linux, sob demanda das equipes técnicas do BNDES	24x7	Dentro do prazo definido em comum acordo entre o BNDES e a Contratada

Anexo I das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – Catálogo de Serviços

Gestão da Qualidade				
Disciplina	**Atividade**	**Tarefa**	**Regime de Atendimento**	**Nível Mínimo de Serviço**
Qualidade	Auditar os atendimentos realizados	Realizar auditoria dos registros de atendimento, com o objetivo de aferir a observância dos procedimentos definidos e identificar oportunidades de melhoria no atendimento, relacionadas ao preenchimento dos campos, precisão e completude das informações de trabalho, uso da linguagem escrita, uso da ferramenta de registro, etc.	8x5	Todas as auditorias realizadas devem possuir evidências, as quais devem constar do Relatório Mensal de Atividades
		Manter, de forma sistematizada, evidências das auditorias realizadas sobre os registros de atendimento, com informações sobre o auditor, o auditado, resultados da auditoria, recomendações e/ou planos de ação associados e informações/evidências sobre as ações adotadas	8x5	
	Verificar a necessidade de ações de melhoria operacional	Propor, caso necessário, ações de melhoria para o processo de atendimento e prestação dos serviços, incluindo treinamentos técnicos e comportamentais	8x5	As ações de melhoria operacional devem constar do Relatório Mensal de Atividades
	Manter a documentação de procedimentos operacionais	Criar/alterar/excluir procedimentos na Base de Conhecimento	8x5	Em até 6h
		Revisão de procedimentos expirados na Base de Conhecimento	8x5	Dentro do prazo definido em comum acordo entre o BNDES e a Contratada (prazo de expiração de procedimentos)
		Registrar e evidenciar todas as alterações na Base de Conhecimento e controlar prazos de expiração de procedimentos	8x5	As alterações na Base de Conhecimento devem constar do Relatório Mensal de Atividades

Anexo II das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – Estimativa dos Volumes dos Serviços

1. ESTIMATIVA DOS VOLUMES DOS SERVIÇOS

1.1. A volumetria aqui descrita tem por objetivo fornecer uma visão histórica do volume de serviços demandados no escopo do objeto desta contratação, bem como do esforço associado à sua execução e, assim, auxiliando os licitantes na elaboração de suas propostas.

1.2. O levantamento que subsidiou estas estimativas foi realizado no período de 01/07/2022 a 30/06/2023, equivalente a 1 (um) ano de execução contratual.

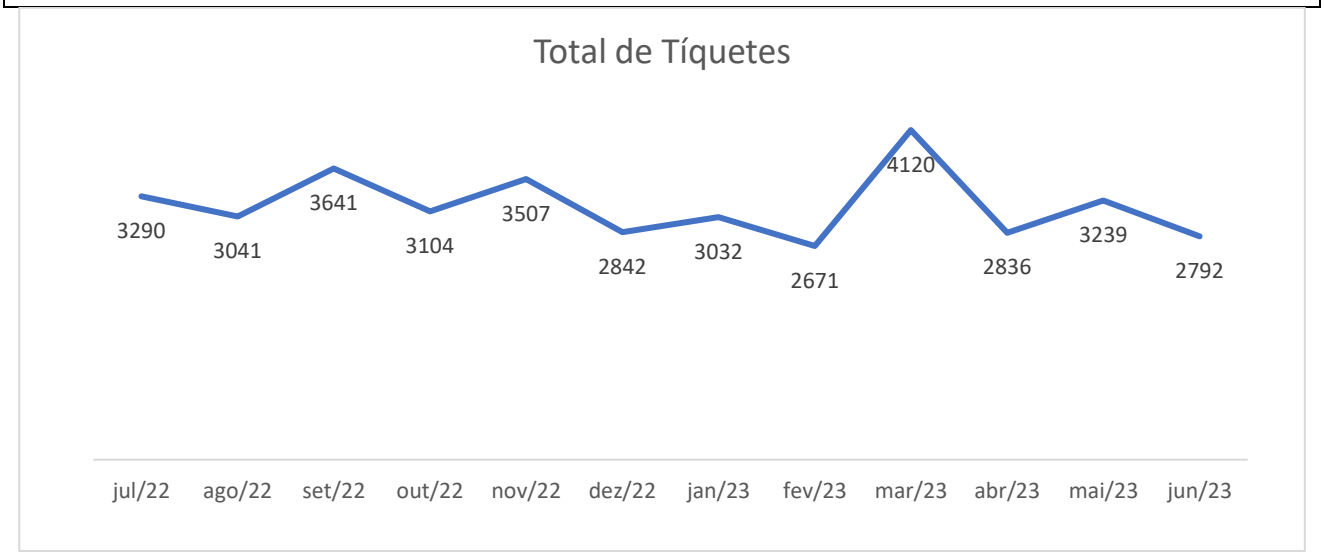
1.3. Os quantitativos apresentados não vinculam de forma alguma a futura demanda dos serviços pelo BNDES à Contratada, servindo apenas como parâmetro histórico.

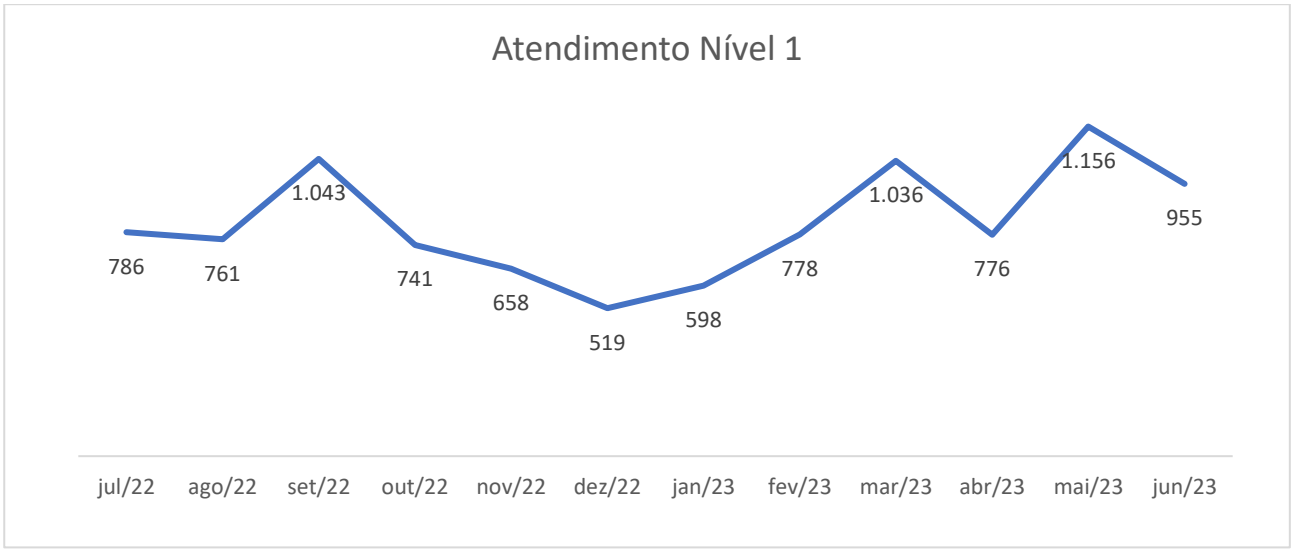
1.4. Os volumes mensais dos serviços, considerados para a dimensão corrente do ambiente tecnológico do BNDES, discriminada no Anexo III das especificações, são descritos nas tabelas e gráficos a seguir:

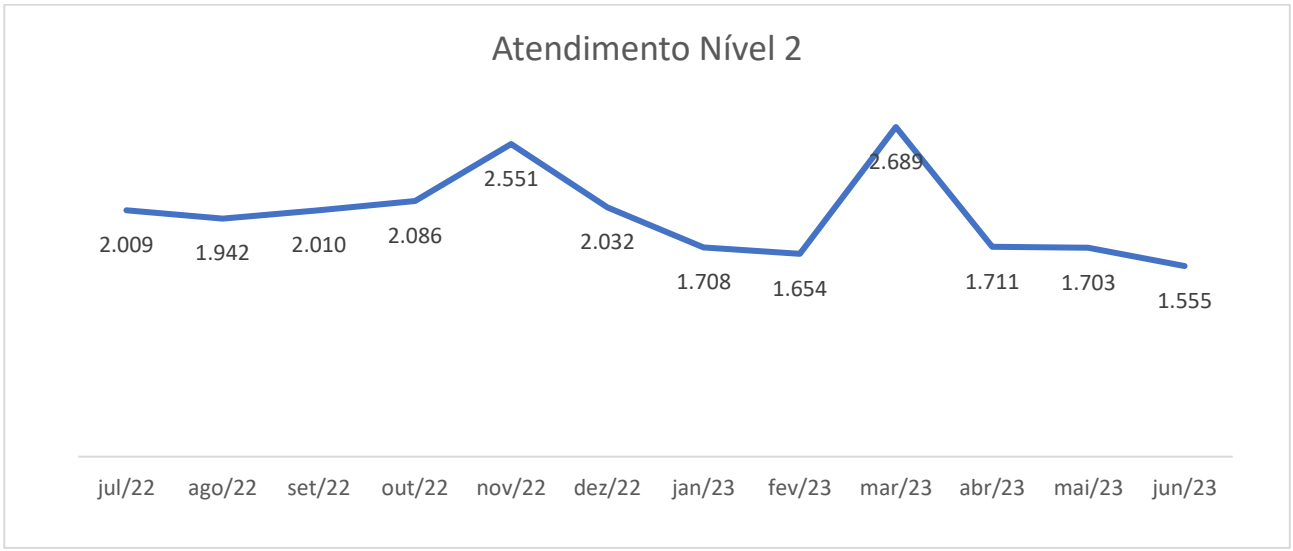
Quantidade de Tíquetes Atendidos	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Atendimento Nível 1	786	761	1.043	741	658	519
Atendimento Nível 2	2.009	1.942	2.010	2.086	2.551	2.032
Qualidade	66	58	42	16	10	7
Supervisão	429	280	546	261	288	284
Total de Tíquetes	**3.290**	**3.041**	**3.641**	**3.104**	**3.507**	**2.842**

Quantidade de Tíquetes Atendidos	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
Atendimento Nível 1	598	778	1.036	776	1.156	955
Atendimento Nível 2	1.708	1.654	2.689	1.711	1.703	1.555
Qualidade	18	15	26	15	26	19
Supervisão	708	224	369	334	354	263
Total de Tíquetes	**3.032**	**2.671**	**4.120**	**2.836**	**3.239**	**2.792**

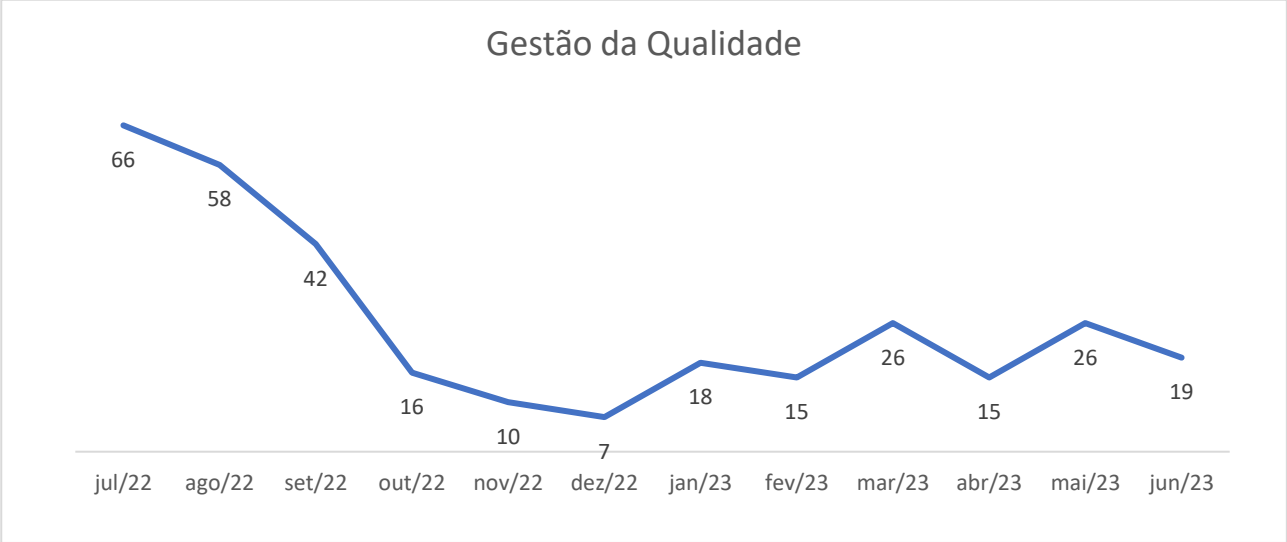
Anexo II das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – Estimativa dos Volumes dos Serviços

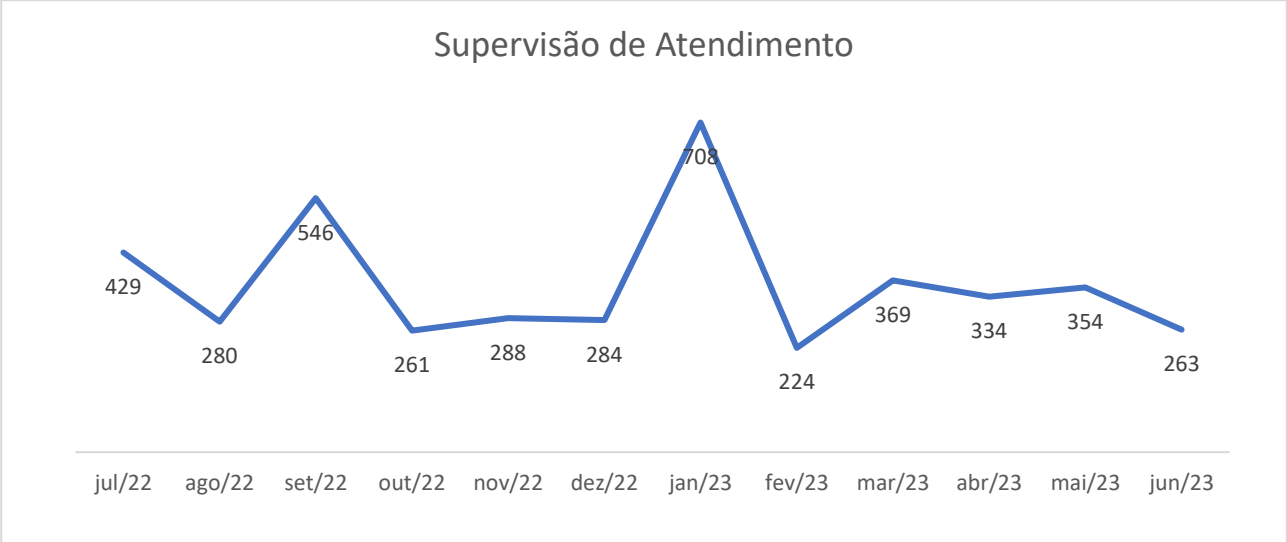






Anexo II das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – Estimativa dos Volumes dos Serviços





Anexo III das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – Itens de Configuração Relevantes

1. ITENS DE CONFIGURAÇÃO RELEVANTES

1.1. O quantitativo de Itens de Configuração relevantes, que reflete a dimensão corrente do ambiente tecnológico do BNDES, e seus respectivos custos em PIC estão discriminados na tabela abaixo:

Tipo de IC		Quantitativo de IC* (A)	Custo Unitário em PIC (B)	Custo Mensal em PIC (C = A x B)
Hardware	*Mainframe*	1	51.588	51.588
	No-break/ATS/PDU	306	32	9.792
	Roteador/*Switch* de rede	106	145	15.370
	Servidor físico ou *appliance*	80	374	29.920
	Servidor virtual	511	65	33.215
	Solução de *Storage* corporativo (DAS, NAS, SAN, VTS)	4	5.850	23.400
	Unidade de fitas magnéticas	1	11.054	11.054
Serviços	Banco de dados	664	70	46.480
	Jobs/mês plataforma alta	17.393	2	34.786
	Jobs/mês plataforma baixa	57.549	1	57.549
	Sistema/aplicativo	159	197	31.323
Instalações	Datacenter (*facilities*)	1	33.163	33.163
		Custo Mensal Total em PIC (cenário atual)		377.640

* Quantitativos de ICs em junho de 2023.

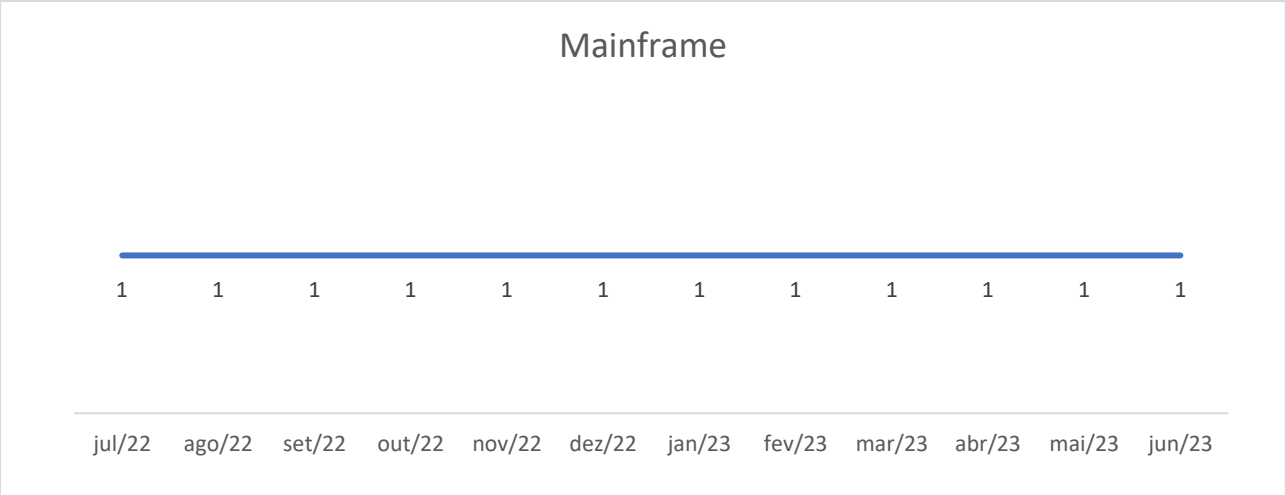
1.2. As tabelas e gráficos abaixo ilustram a variação dos Itens de Configuração relevantes entre 01/07/2022 e 30/06/2023[1]:

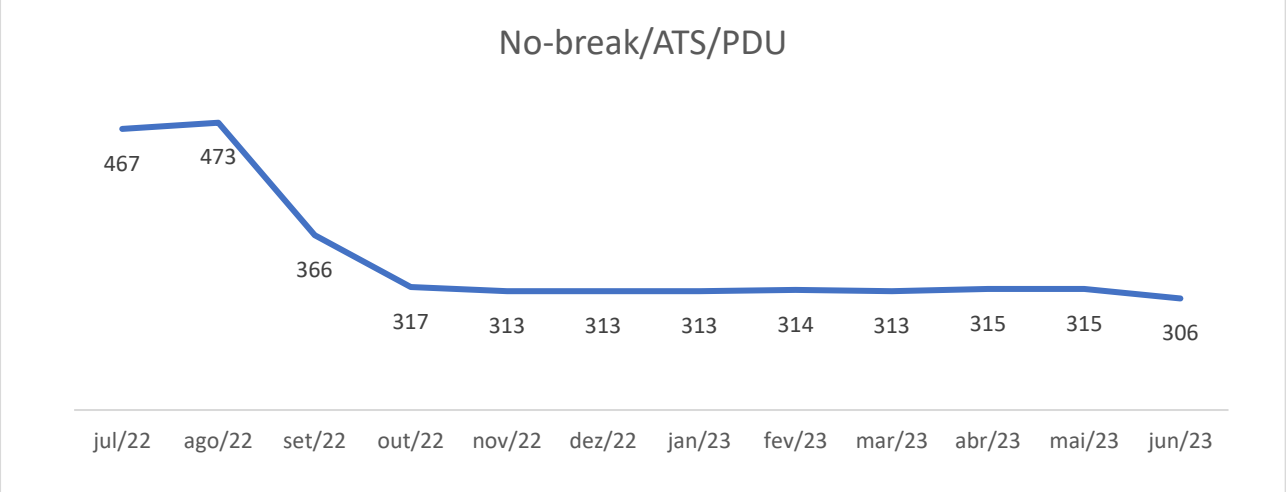
Evolução do Ambiente	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Mainframe	1	1	1	1	1	1
No-break/ATS/PDU	467	473	366	317	313	313
Roteador/*switch* de rede	110	108	109	109	108	113
Servidor físico ou *appliance*	92	92	91	91	91	92
Servidor virtual	539	539	533	534	535	544
Storage corporativo (SAN, NAS, DAS, VTS)	10	10	10	10	10	10
Unidade de fitas magnéticas	1	1	1	1	1	1
Banco de dados	646	646	648	648	655	654
Jobs/mês plataforma alta	18.915	19.583	18.286	17.655	17.476	18.743
Jobs/mês plataforma baixa	73.340	74.545	70.631	71.262	71.118	72.902
Sistema/aplicativo	157	159	159	159	158	159
Data Center (facilities)	1	1	1	1	1	1

[1] Para esta contratação, passou-se do conceito do quantitativo de elementos de *storage* corporativo, que era 10 (dez), para o quantitativo de soluções de *storage*, que é 4 (quatro).

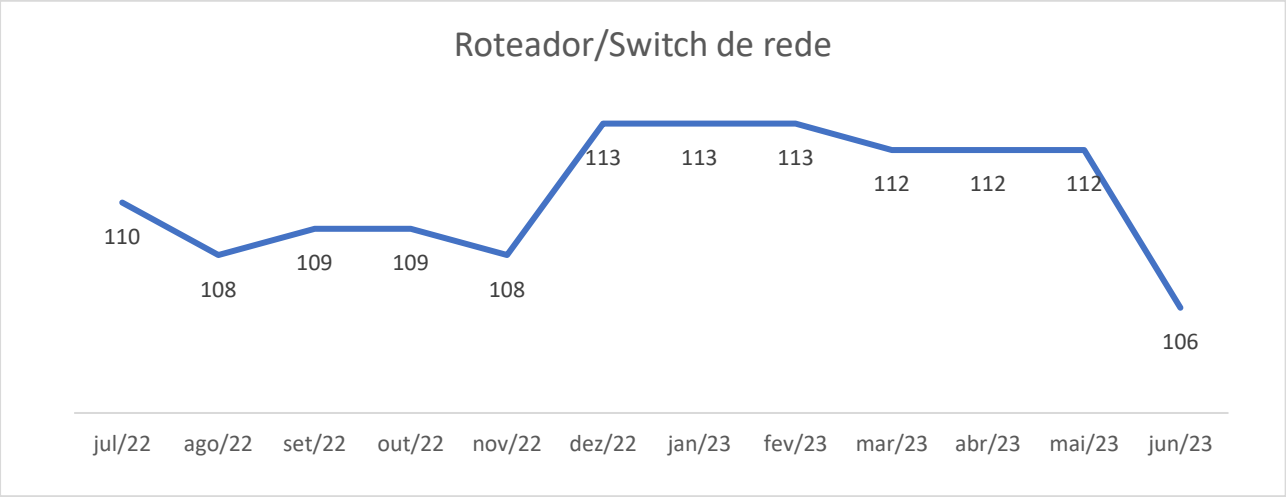
Anexo III das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – Itens de Configuração Relevantes

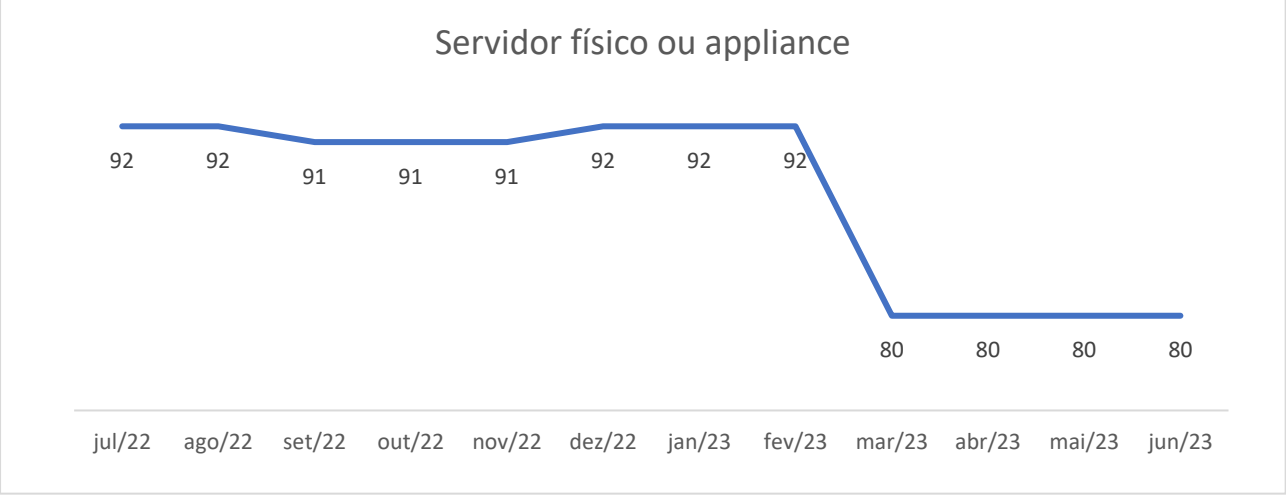
Evolução do Ambiente	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
Mainframe	1	1	1	1	1	1
No-break/ATS/PDU	313	314	313	315	315	306
Roteador/*switch* de rede	113	113	112	112	112	106
Servidor físico ou *appliance*	92	92	80	80	80	80
Servidor virtual	545	545	532	528	512	511
Storage corporativo (SAN, NAS, DAS, VTS)	10	10	10	10	10	10
Unidade de fitas magnéticas	1	1	1	1	1	1
Banco de dados	653	659	663	667	667	664
Jobs/mês plataforma alta	18.352	15.526	19.247	16.121	17.911	17.393
Jobs/mês plataforma baixa	60.835	51.673	61.854	53.897	59.048	57.549
Sistema/aplicativo	160	161	163	161	161	159
Data Center (facilities)	1	1	1	1	1	1

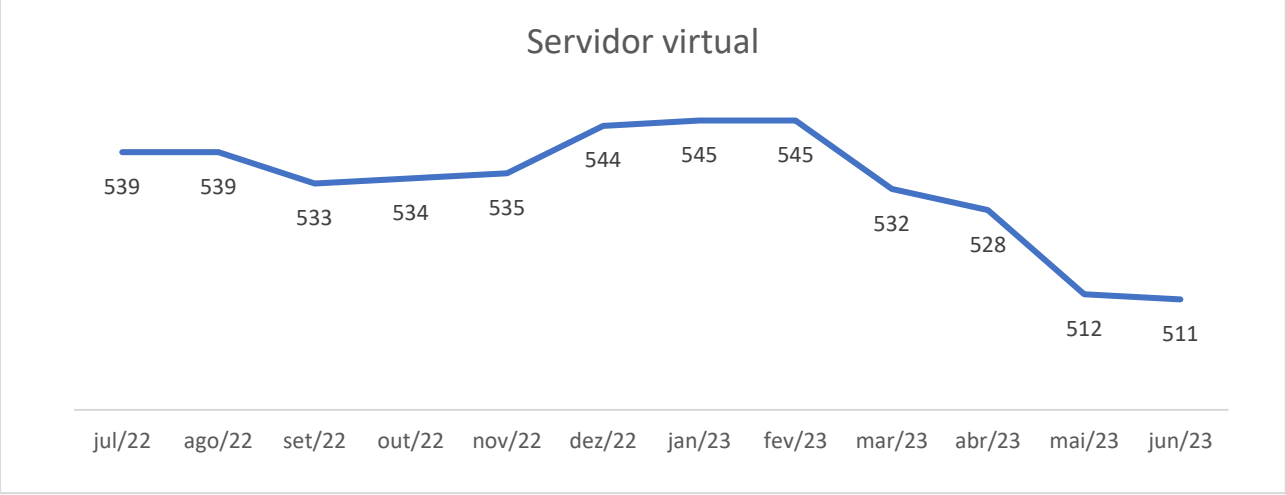




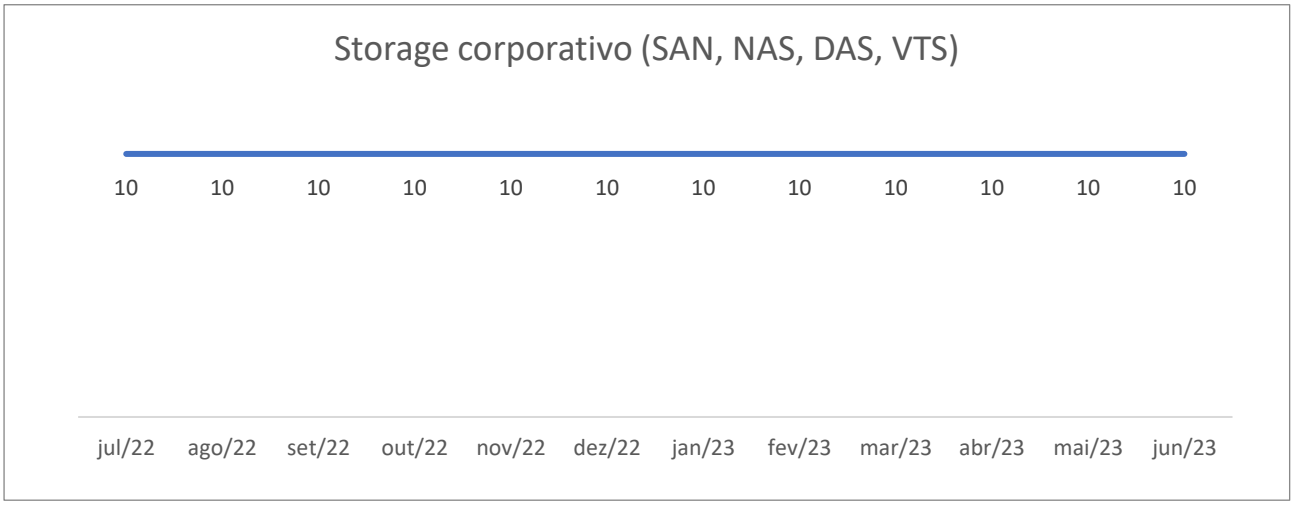
Anexo III das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – Itens de Configuração Relevantes

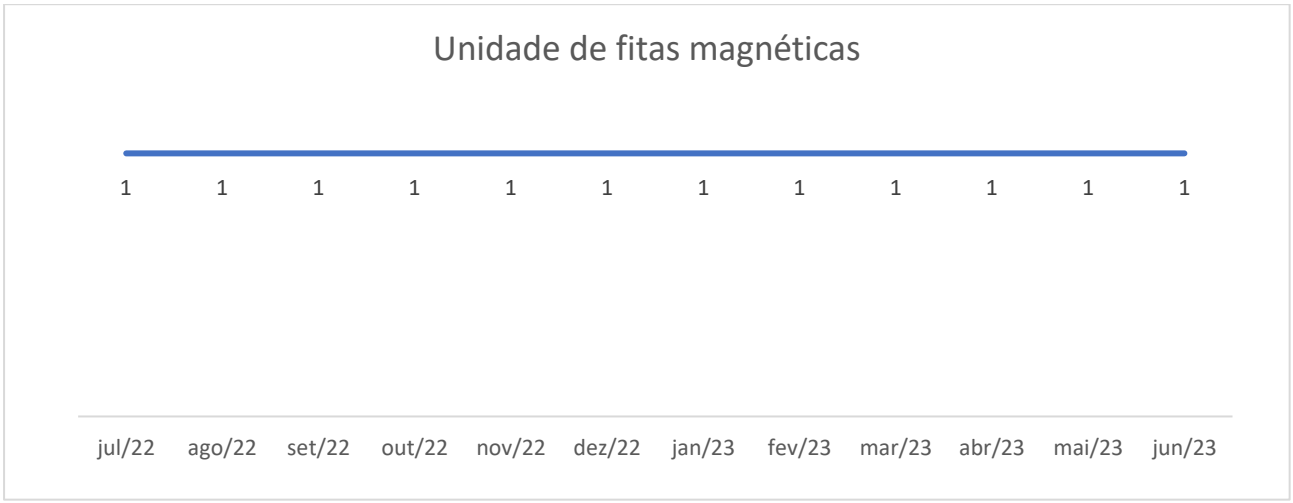


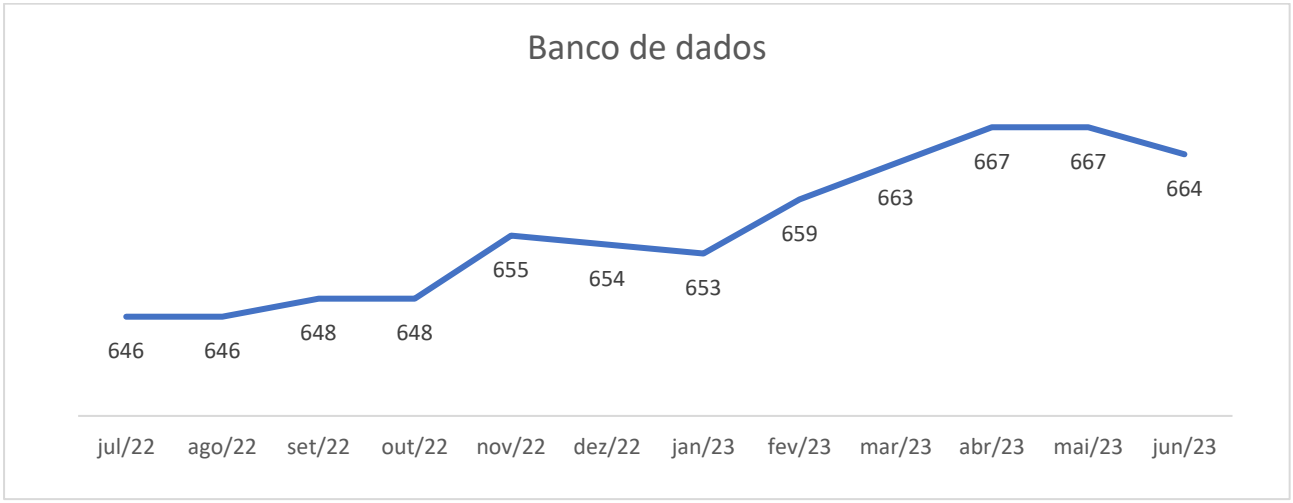




Anexo III das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – Itens de Configuração Relevantes

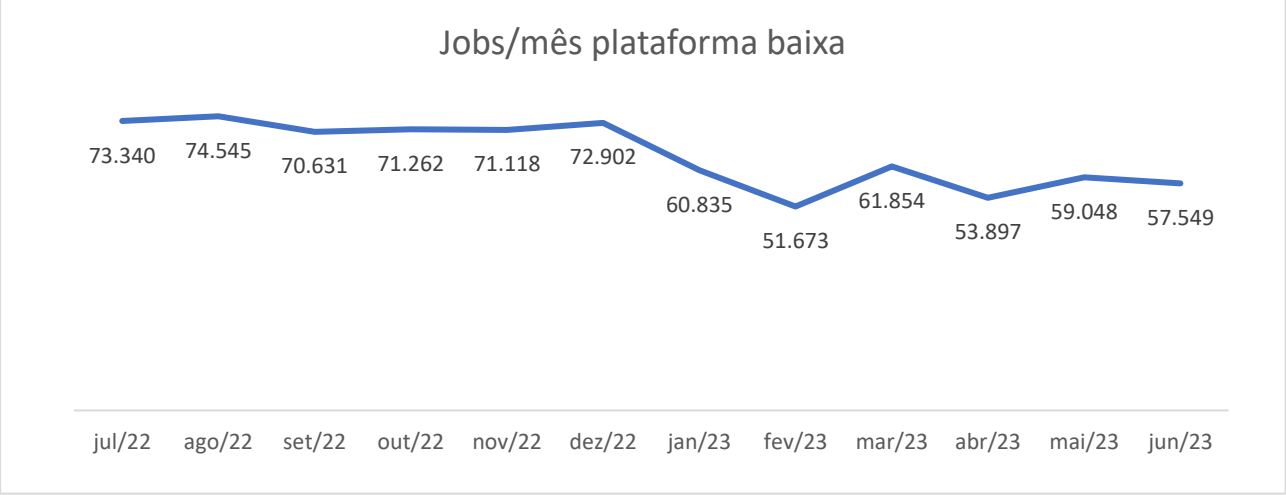


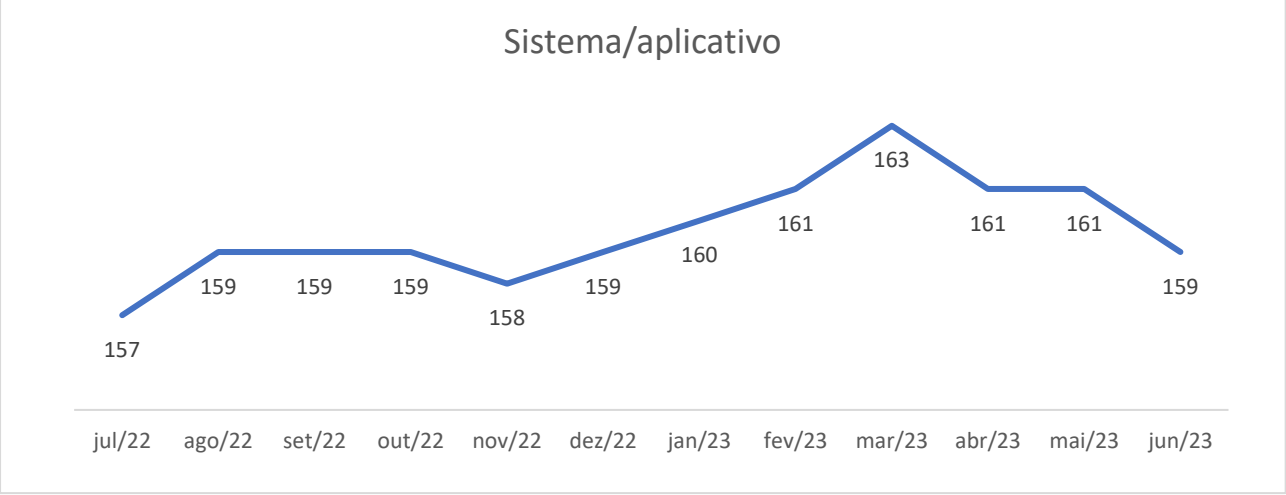


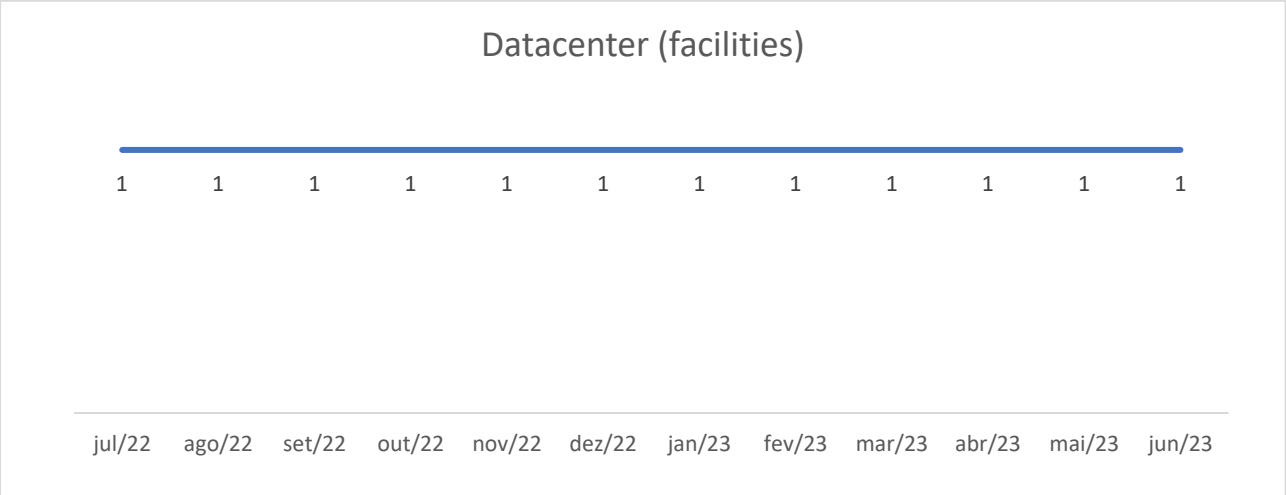


Anexo III das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – Itens de Configuração Relevantes









2. DESCRIÇÃO DOS ITENS DE CONFIGURAÇÃO RELEVANTES

2.1. **Mainframe:**

2.1.1. Definição: computador de grande porte do BNDES.

2.1.2. **Forma de apuração do quantitativo:** contagem manual.

2.2. ***No-break*/ATS/PDU:**

2.2.1. Definição: equipamento que constitui o sistema de fornecimento de energia elétrica das salas de equipamentos dos andares dos edifícios nos quais o BNDES possui escritórios. No-breaks são dispositivos alimentados a bateria, capazes de fornecer energia elétrica a um sistema por certo tempo, em situações de emergência, no caso de interrupção do fornecimento de energia. ATSs (*Automatic Transfer Switches*) são equipamentos elétricos gerenciáveis que comutam a carga entre duas fontes de energia distintas. PDUs (*Power Distribution Units*) são dispositivos autônomos de distribuição de energia que oferecem gerenciamento remoto.

2.2.2. **Forma de apuração do quantitativo:** total de no-breaks, ATSs, e PDUs cadastrados na ferramenta de monitoração do BNDES e que geram alarmes para a equipe da Contratada.

2.3. **Roteador/*Switch* de rede:**

2.3.1. **Definição:** equipamento, ou conjunto (*cluster*) de equipamentos configurados sob mesmo endereço IP virtual, que interliga os computadores do BNDES em uma rede. Os cabos de rede de cada computador se ligam a ele, que então direciona os dados enviados de um computador especificamente para outro.

2.3.2. **Forma de apuração do quantitativo:** total de roteadores e *switches* de rede cadastrados na ferramenta de monitoração do BNDES e que geram alarmes para a equipe da Contratada.

2.4. **Servidor físico ou *appliance*:**

2.4.1. **Definição:** computador conectado na rede de dados do BNDES, que disponibiliza serviços compartilhados de Tecnologia da Informação (TI) para usuários internos ou externos ao BNDES, não se caracterizando como estações de trabalho pessoais (*desktops*).

2.4.2. **Forma de apuração do quantitativo:** total de servidores físicos/*appliances* do ambiente de produção cadastrados na ferramenta de gerenciamento de servidores do BNDES e filtrados em uma planilha de controle, além de monitorados pela ferramenta de monitoração do BNDES.

2.5. **Servidor virtual:**

2.5.1. **Definição:** computador virtual, provido através de *software* de virtualização, que disponibiliza serviços compartilhados de Tecnologia da Informação (TI) para usuários internos ou externos ao BNDES, não se caracterizando como estações de trabalho virtuais (*desktops* virtuais).

2.5.2. **Forma de apuração do quantitativo:** total de servidores virtuais do ambiente de produção cadastrados na ferramenta de gerenciamento de servidores do BNDES e filtrados em uma planilha de controle, além de monitorados pela ferramenta de monitoração do BNDES.

2.6. **Solução de *storage* corporativo (DAS, NAS, SAN, VTS):**

2.6.1. **Definição:** solução completa de armazenamento de dados do BNDES, incluindo todos os componentes necessários ao seu pleno

funcionamento. **DASs** (*Direct Attached Storages*) são dispositivos de armazenamento digital conectados diretamente a um computador por intermédio de uma rede SAN, em contraposição ao armazenamento acessado por uma rede de computadores LAN ou WAN. **NASs** (*Network-Attached Storages*) são servidores de armazenamento de dados no nível de arquivo, que conectados a uma rede de computadores fornecem acesso aos dados armazenados a um grupo heterogêneo de computadores clientes. **SANs** (*Storage Area Netwoks*) são redes de computadores de alto desempenho destinadas exclusivamente ao acesso a dispositivos externos de armazenamento, como matrizes de disco (DAS) e bibliotecas de fitas (VTL). **VTS** (*Virtual Tape Server*) são servidores de armazenamento de dados, com tecnologia de virtualização de mídias magnéticas (cartuchos/fitas) e de suas unidades de leitura/escrita (drives).

2.6.2. **Forma de apuração do quantitativo:** contagem manual.

2.7. **Unidade de fitas magnéticas:**

2.7.1. **Definição:** dispositivo de armazenamento em meio magnético utilizado tipicamente para arquivamento e guarda de dados dos servidores do ambiente tecnológico do BNDES.

2.7.2. **Forma de apuração do quantitativo:** contagem manual

2.8. **Banco de Dados:**

2.8.1. **Definição:** estrutura organizada de dados, administrada por profissionais do BNDES, acessível através de sistema(s) e/ou aplicação(ões) integrante(s) do ambiente de produção do BNDES.

2.8.2. **Forma de apuração do quantitativo:** execução de script de contabilização dos bancos de dados do ambiente de produção do BNDES.

2.9. ***Jobs*/mês plataforma alta:**

2.9.1. Definição: quantidade mensal de rotinas automatizadas em lote (*jobs*) disparados pelo agendador de tarefas (*scheduler*), executados no ambiente de grande porte (*mainframe*).

2.9.2. **Forma de apuração do quantitativo:** execução de script de contagem de *jobs* executados na plataforma alta.

2.10. ***Jobs/*mês plataforma baixa:**

2.10.1. Definição: quantidade mensal de rotinas automatizadas em lote (*jobs*) disparados pelo agendador de tarefas (*scheduler*), executados no ambiente distribuído (FTAs).

2.10.2. **Forma de apuração do quantitativo:** execução de script de contagem de *jobs* executados na plataforma baixa.

2.11. **Sistema/aplicativo:**

2.11.1. **Definição:** *software* hospedado no ambiente de produção do BNDES, disponibilizado como serviço de TI aos usuários, críticos ou não-críticos para o negócio, independente da arquitetura de infraestrutura adotada (*cluster*, servidores virtuais, servidores físicos, entre outras).

2.11.2. **Forma de apuração do quantitativo:** total de sistemas/aplicativos ativos cadastrados na ferramenta de controle de sistemas corporativos do BNDES.

2.12. ***Datacenter:***

2.12.1. Definição: Centro de Processamento de Dados (CPD) do BNDES, instalado em sala-cofre, onde são alojados os diversos equipamentos que compõem seu ambiente de Tecnologia da Informação e Comunicações, cuja monitoração engloba os sistemas de climatização, elétrica, combate a incêndios, controle de entrada/saída, dentre outros, comumente chamados de *facilities*.

2.12.2. **Forma de apuração do quantitativo:** contagem manual.

3. AMBIENTE DE CONTINGÊNCIA

3.1. O BNDES possui, em local externo às suas instalações, uma infraestrutura de TI contratada para utilização em casos de contingência.

3.2. Neste local, os equipamentos ficam desligados aguardando sua ativação em caso de necessidade, exceto alguns recursos/serviços que estão continuamente disponíveis, tais como *links* de rede, *switches*, *firewalls*, servidores de banco de dados, infraestrutura do SPB (Sistema Brasileiro de Pagamentos), equipamentos de armazenamento de dados, dentre outros. Estes equipamentos ativos e continuamente disponíveis, por estarem também cadastrados na ferramenta de monitoração, já estão incluídos nas contabilizações dos quantitativos de ICs relevantes da tabela do item 1.1.

4. COMPUTAÇÃO EM NUVEM

4.1. O BNDES atualmente não possui ICs relevantes que se utilizem de computação em nuvem.

4.2. Caso o BNDES venha a fazer uso de computação em nuvem durante a vigência contratual, a contabilização de ICs em nuvem dar-se-á de forma análoga à descrita no item 2, abstraindo-se os elementos remotos que não sejam visíveis ou gerenciados pelo BNDES no ambiente contratado em nuvem.

Anexo IV das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – Indicadores de Nível de Serviço

1. INDICADORES DE NÍVEL DE SERVIÇO

1.1. Os indicadores a serem utilizados por cada serviço e seus respectivos fatores de ajuste de pagamento estão descritos a seguir:

Atendimento Nível 1			
Identificador do Indicador	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Fator de Ajuste de Pagamento**
ATN1-01	Índice de atendimentos realizados dentro do prazo	Razão entre o número de solicitações designadas à equipe de Atendimento Nível 1 e concluídas dentro dos tempos máximos de solução descritos no Catálogo de Serviços (constante no Anexo VII) e o total de solicitações designadas à equipe de Atendimento Nível 1, em termos percentuais (%).	FAP-1
ATN1-02	Índice de Qualidade do Atendimento	Razão entre o número de solicitações designadas ao Atendimento Nível 1 que foram consideradas, pela auditoria da equipe de Gestão da Qualidade, atendidas corretamente, conforme item 11.8 do Anexo II, sobre o total de solicitações auditadas e designadas ao Atendimento Nível 1, em termos percentuais (%).	FAP-2
ATN1-03	Tempo médio de resolução de solicitações	Tempo total (em minutos) de resolução de solicitações concluídas pelo Atendimento Nível 1 dividido pelo total de solicitações concluídas pelo Atendimento Nível 1.	FAP-3
ATN1-04	Quantidade de tarefas entregues fora do prazo acordado	Quantidade de tarefas relacionadas ao grupo de Atendimento Nível 1 entregues fora dos prazos acordados entre BNDES e Contratada, em termos absolutos.	FAP-4

Anexo IV das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – Indicadores de Nível de Serviço

Atendimento Nível 2			
Identificador do Indicador	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Fator de Ajuste de Pagamento**
ATN2-01	Índice de atendimentos realizados dentro do prazo	Razão entre o número de solicitações designadas à equipe de Atendimento Nível 2 e concluídas dentro dos tempos máximos de solução descritos no Catálogo de Serviços (constante no Anexo VII e o total de solicitações designadas à equipe de Atendimento Nível 2, em termos percentuais (%).	FAP-1
ATN2-02	Índice de Qualidade do Atendimento	Razão entre o número de solicitações designadas ao Atendimento Nível 2 que foram consideradas, pela auditoria da equipe de Gestão da Qualidade, atendidas corretamente, conforme item 11.8 do Anexo II, sobre o total de solicitações auditadas e designadas ao Atendimento Nível 2, em termos percentuais (%).	FAP-2
ATN2-03	Tempo médio de resolução de solicitações	Tempo total (em minutos) de resolução de solicitações concluídas pelo Atendimento Nível 2 dividido pelo total de solicitações concluídas pelo Atendimento Nível 2.	FAP-3
ATN2-04	Quantidade de tarefas entregues fora do prazo acordado	Quantidade de tarefas relacionadas ao grupo de Atendimento Nível 2 entregues fora dos prazos acordados entre BNDES e Contratada, em termos absolutos.	FAP-4

Anexo IV das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – Indicadores de Nível de Serviço

Gestão da Qualidade			
Identificador do Indicador	**Nome do Indicador**	**Descrição do Indicador**	**Fator de Ajuste de Pagamento**
GQUA-01	Índice de solicitações auditadas	Razão entre o número de solicitações auditadas pela Gestão da Qualidade e o total de solicitações concluídas, que tiveram atuação das equipes de Atendimento Nível 1 e Atendimento Nível 2, em termos percentuais (%).	FAP-5
GQUA-02	Quantidade de auditorias realizadas de forma incorreta	Quantidade de solicitações auditadas e avaliadas de forma incorreta pela Gestão da Qualidade em quaisquer quesitos de avaliação, conforme item 11.8 do Anexo II, em termos absolutos.	FAP-6

1.2. A tabela a seguir descreve os Fatores de Ajuste de Pagamento citados no item 1.1, as metas esperadas para cada um dos indicadores associados a estes fatores de ajuste, bem como os percentuais a serem decrementados do pagamento mensal em caso de descumprimento destas metas. O desconto será aplicado de forma individual e cumulativa a cada um dos indicadores. O detalhamento dos ajustes e da multa está descrito nos itens 19.1e 20.1.2.b das especificações técnicas, respectivamente. Os percentuais de ajustes de pagamento estão sujeitos, ainda, à progressão descrita no item 11.14 das especificações técnicas.

Identificador do Fator de Ajuste de Pagamento	**Valor Apurado**	**Classificação**	**Fator de Ajuste de Pagamento**
FAP-1	Maior ou igual a 95,00%	Esperado	0,0%
	Entre 90,00% e 94,99%	Baixo Impacto	0,5%
	Entre 70,00% e 89,99%	Médio Impacto	1,0%
	Menor que 70,00%	Alto Impacto	1,0% + multa
FAP-2	Maior ou igual a 90,00%	Esperado	0,0%
	Entre 80,00% e 89,99%	Baixo Impacto	0,5%
	Entre 60,00% e 79,99%	Médio Impacto	1,0%
	Menor que 60,00%	Alto Impacto	1,0% + multa
FAP-3	Menor ou igual a 45min	Esperado	0,0%
	Entre 45min e 59min	Baixo Impacto	0,5%
	Entre 1h00min e 1h59min	Médio Impacto	1,0%
	Acima de 2h00min	Alto Impacto	1,0% + multa
FAP-4	0	Esperado	0,0%
	1 a 3	Baixo Impacto	0,5%
	4 a 9	Médio Impacto	1,0%
	Acima de 9	Alto Impacto	1,0% + multa

Anexo IV das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – Indicadores de Nível de Serviço

Identificador do Fator de Ajuste de Pagamento (continuação)	Valor Apurado	Classificação	Fator de Ajuste de Pagamento
FAP-5	Maior ou igual a 20,00%	Esperado	0,0%
	Entre 10,00% e 19,99%	Baixo Impacto	0,5%
	Entre 5,00% e 9,99%	Médio Impacto	1,0%
	Menor que 5,00%	Alto Impacto	1,0% + multa
FAP-6	0	Esperado	0,0%
	1 a 10	Baixo Impacto	2,0%
	11 a 30	Médio Impacto	5,0%
	Acima de 30	Alto Impacto	5,0% + multa

ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES



PROPOSTA COMERCIAL

(61) 3773-2000
G4F.com.br

Edifício Multiempresarial - SRTVS Quadra 701, Bloco "O", Sala 548 - Asa Sul, Brasília - DF, 70340-000

PROPOSTA COMERCIAL

AO

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2023

Prezados Senhores,

A empresa **G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 07.094.346/0001-45, inscrição estadual nº 07.520.075/001-38, sediada no SRTVS Quadra 701, Bloco "O", Sala 548 - Asa Sul, Edifício Multiempresarial, Brasília - DF, CEP: 70340-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. Elmo Toledo Lacerda, portador da Carteira de Identidade nº [redacted] e do CPF nº [redacted], submete à apreciação de V.Sª. nossa proposta comercial relativa ao pregão em epígrafe, conforme detalhado abaixo:

Declaramos ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de **R$ 11.985.000,00 (onze milhões e novecentos e oitenta e cinco mil reais)**, observados os valores unitários cotados na planilha anexa a esta proposta.

DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO: Contratação de serviços de operação da infraestrutura de tecnologia da informação (TI) do BNDES.

Regime de Tributação: Lucro Real.

Convenção Coletiva Utilizada: SINDPD/RJ – RJ000122/2022.

Declaramos, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Por fim, informamos que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos em cumprir as obrigações assumidas no prazo determinado no documento de convocação, e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados:

Dados da Empresa:

- **Razão Social:** G4F Soluções Corporativas Ltda
- **CNPJ:** 07.094.346/0001-45
- **Inscrição Estadual:** 07.520.075/001-38
- **Endereço:** SRTVS Quadra 701, Bloco "O", Sala 548 - Asa Sul, Edifício Multiempresarial, Brasília - DF, CEP: 70340-000.
- **Telefone:** (61) 3686-1466 **Fax:** (61) 3773-2000
- **E-mail:** administracao@g4f.com.br
-

Dados do Representante Legal:

- **Nome:** Elmo Toledo Lacerda
- **Endereço:** [redacted] Multiempresarial, Brasília - DF, CEP: [redacted].
- **Função:** Diretor Executivo
- **CPF:** [redacted]
- **RG:** [redacted] **Expedido por:** [redacted]
- **Nacionalidade:** Brasileiro
- **Estado Civil:** Casado
- **Telefone:** [redacted] **E-mail:** [redacted]

Dados Bancários:

- **Banco:** [redacted]
- **Agência:** [redacted]
- **Conta corrente:** [redacted]

Declaramos estar de acordo com todas as condições estipuladas no edital e seus anexos.

Brasília (DF), 06 de outubro de 2023.

[redacted]

G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Elmo Toledo Lacerda
Diretor Executivo
RG: [redacted]

Anexo X - Planilha de Preços

PROPOSTA DE PREÇOS

TOTAL DE PIC (30 MESES) (A)	VALOR DO PIC (B)	VALOR GLOBAL (30 MESES) (C = A x B)
13.028.580	R$ 0,91990	R$ 11.985.000,00

PLANILHA RESUMO DA PROPOSTA PARA CADA PERFIL

Perfil Profissional - Atendimento Nível 1	Valor Total	Quantitativo de Profisisonais
Técnico de Atendimento Nível 1 - Grupo A	71.068,90	10
TOTAL TÉCNICO DE ATENDIMENTO NÍVEL 1	**71.068,90**	10

Perfil Profissional - Atendimento Nível 2	Valor Total	Quantitativo de Profisisonais
Técnico de Atendimento Nível 2 - Grupo A	121.911,56	12
TOTAL TÉCNICO DE ATENDIMENTO NÍVEL 2	**121.911,56**	12

Perfil Profissional - Supervisor de Atendimento	Valor Total	Quantitativo de Profisisonais
Supervisor de Atendimento - Grupo A	82.075,06	5
TOTAL SUPERVISOR DE ATENDIMENTO	**82.075,06**	5

Perfil Profissional - Gestão da Qualidade	Valor Total	Quantitativo de Profisisonais
Técnico de Gestão da Qualidade	32.027,53	4
Supervisor de Gestão da Qualidade	14.417,62	1
TOTAL GESTÃO DA QUALIDADE	**46.445,15**	5

Perfil Profissional - Supervisor Geral	Valor Total	Quantitativo de Profisisonais
Supervisor Geral	25.718,31	1
TOTAL SUPERVISOR GERAL	**25.718,31**	1

	33

Quantitativo Total de Profissionais	

INFRAESTRUTURA DE TIC	172,33

VALOR MENSAL (A)	347.391,30

VIGÊNCIA CONTRATUAL em meses (B)	30
RESERVA FUTURA (C)	15%

VALOR GLOBAL (D = A x B x (1 + C))	11.985.000,00

ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Possibilidade de período sem cobertura dos serviços contratuais previstos e aplicação de penalidades.	Diligência da empresa contratada na execução contratual.	Contratada

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Possibilidade de período sem cobertura dos serviços contratuais previstos e orientação técnica.	Planejamento empresarial.	Contratada

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES.	Possibilidade de Período sem cobertura dos serviços contratuais previstos.	Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual.	BNDES.

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES.
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada.
	Variação da inflação.	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Previsão de reajuste anual.	BNDES, até o índice de reajuste; Contratada, se acima do índice de reajuste.

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviços e mão de obra.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Reajuste/Repactuação anual de preço.	BNDES.
	Elevação de custos operacionais definidos na linha anterior, quando superior ao índice de reajuste previsto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratada.
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada
Risco Tributário e Fiscal	Majoração de alíquotas dos tributos incidentes sobre a prestação dos serviços objeto do contrato.	Aumento do valor total do contrato.	Reequilíbrio contratual.	BNDES.

ANEXO IV

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PARA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, a tratar adequadamente os dados pessoais e a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 028/2024, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 028/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 028/2024, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 028/2024, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, dados pessoais, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados,

prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial, dado pessoal a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 028/2024, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O RESPONSÁVEL obriga-se a tratar os dados pessoais que tiver acesso em razão de seu relacionamento com as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES unicamente para as finalidades informadas e/ou autorizadas e se o tratamento fundamentar-se em uma das situações previstas no art. 7º ou 11 da LGPD, observando a Política Corporativa de Proteção de Dados Pessoais do Sistema BNDES (PCPD) e a Politica Corporativa de Segurança da Informação do Sistema BNDES (PCSI), ambas das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, bem como o seguinte:

a) Os dados pessoais sensíveis só poderão ser compartilhados com terceiros nas hipóteses previstas na legislação de proteção de dados pessoais, quando houver, por exemplo, o consentimento específico do titular de dados pessoais, quando necessário ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, à execução de

política pública, ao exercício regular de direito e para garantia da prevenção à fraude e da segurança do titular de dados pessoais.

a.1) São entendidos como dados pessoais sensíveis, nos termos do inciso III do artigo 7º da LGPD, os dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico; e

b) O RESPONSÁVEL deve comunicar, sem prejuízo de tomar outras medidas indicadas na PCSI, prontamente, sobre qualquer incidente com dados pessoais, aos quais teve acesso em razão da assinatura deste Termo, inclusive sobre o vazamento de dados pessoais.

CLÁUSULA SÉTIMA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação, bem como do **RESPONSÁVEL**, no que for cabível.

CLÁUSULA OITAVA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA NONA

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de

cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 028/2024.

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 20____.

_____

RESPONSÁVEL

ANEXO V

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS

_____(*identificação – Nome e CPF)*_____, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, compromete-se, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, a tratar adequadamente os dados pessoais e a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 028/2024, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por empresa que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 028/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham a ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 028/2024, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 028/2024, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, dados pessoais, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso

de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial e dados pessoais a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

CLÁUSULA SEXTA

O RESPONSÁVEL obriga-se a tratar os dados pessoais a que tiver acesso em razão do Contrato OCS nº 028/2024, com as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES unicamente para as finalidades informadas e/ou autorizadas e se o tratamento fundamentar-se em uma das situações previstas no art. 7º ou 11 da LGPD, observando a Política Corporativa de Proteção de Dados Pessoais do Sistema BNDES (PCPD) e a Politica Corporativa de Segurança da Informação do Sistema BNDES (PCSI), ambas das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, bem como o seguinte:

c) Os dados pessoais sensíveis só poderão ser compartilhados com terceiros nas hipóteses previstas na legislação de proteção de dados pessoais, quando houver, por exemplo, o consentimento específico do titular de dados pessoais, quando necessário ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, à execução de política pública, ao exercício regular de direito e para garantia da prevenção à fraude e da segurança do titular de dados pessoais.

a.1) São entendidos como dados pessoais sensíveis, nos termos do inciso III do artigo 7º da LGPD, os dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico; e

d) O RESPONSÁVEL deve comunicar, sem prejuízo de tomar outras medidas indicadas na PCSI, as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, prontamente, sobre qualquer incidente com dados pessoais, aos quais teve acesso em razão da assinatura deste Termo, inclusive sobre o vazamento de dados pessoais.

CLÁUSULA SÉTIMA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA OITAVA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 028/2024, e abrangem as informações presentes e futuras.

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 20____.

_____

RESPONSÁVE

Lista de Assinaturas

Assinado por: ELMO TOLEDO LACERDA, 533.***.***-**, assinado em: 29/01/2024
Papel: Representante Legal da Empresa

Assinado por: THAIS SOARES AMARO, 022.***.***-**, assinado em: 29/01/2024
Papel: Testemunha 1

Assinado por: DENISE MARIA SAMPAIO ANDRADE NOVAES SOUZA, 014.***.***-**, assinado em: 30/01/2024
Função: Secretário de Área
Papel: Testemunha 2

Assinado por: DIOGO MORENO PEREIRA GOMES, 092.***.***-**, assinado em: 30/01/2024
Função: Chefe de Departamento
Papel: Chefe Departamento BNDES

Assinado por: FERNANDO PASSERI LAVRADO, 004.***.***-**, assinado em: 31/01/2024
Função: Superintendente
Papel: Superintendente BNDES